

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ MIXTA SUBMINISTRAMENT I OBRA D'INSTALLACIÓ DE COMPTADORS (TELE-LECTURA) I IMPLANTACIÓ DE TELE-CONTROL DEL SISTEMA DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE DEL NUCLI URBÀ DES MIGJORN GRAN, PER PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULARITZACIÓ HARMONITZADA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.

CONTRACTE D'OBRES

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT

TRAMITACIÓ: ☒ ORDINÀRIA ☐ URGENT

CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA: SÍ ☒ NO ☐

LICITACIÓ ELECTRÒNICA: SÍ ☒ NO ☐

OBLIGACIÓ D'INSCRIPCIÓ O DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC O EN EL REGISTRE AUTONÒMIC CORRESPONENT: SÍ ☒ NO ☐

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Alcaldia de l'Ajuntament des Migjorn Gran per delegació del Ple.

UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: Contractació

OBJECTE DEL CONTRACTE:

Constitueix l'objecte d'aquest contracte la prestació del subministrament de comptadors (telelectura) i implantació de tele-control del sistema de proveïment d'aigua potable del nucli urbà des Migjorn Gran.

- CPV (vocabulari comú de contractes)
- 38421100-3 Contadores de agua
- 45232150 - Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.
- 72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

Número d'expedient: E0038/2026/000001

Contracte reservat: ☒ NO ☐ SÍ

Necessitats administratives per satisfer:

L'objectiu d'aquesta licitació és modernitzar i digitalitzar el sistema de subministrament d'aigua potable del nucli urbà des Migjorn Gran, mitjançant dues actuacions principals:

- Substitució dels comptadors actuals per comptadors amb tele-lectura, que permetrà obtenir dades de consum de manera automàtica i remota, millorar la precisió de les mesures, reduir errors humans o subcomptes, i facilitar la detecció de fuites, consums anòmals i pèrdues d'aigua.

- Implantació d'un sistema de tele-control que permetrà supervisar i controlar en temps real



les instal·lacions (pous, dipòsits, bombes, etc.), centralitzar tota la informació del sistema en una plataforma digital (SCADA) i millorar l'eficiència operativa i la presa de decisions.

Perfil de contractant: www.contrataciondelestado.es

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

A.1. Preu a un tant alçat

Import IVA exclòs: DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS I VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (268.312,84 €)
IVA: CINQUANTA - SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC COMA SETANTA EUROS (56.345,70€)
Total: TRES-CENTS VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA - VUIT COMA CINQUANTA - QUATRE EUROS (324.658,54€).

En cas de preu a un tant alçat amb preu tancat (art. 241.3 LCSP)

--

A.2. Altres sistemes de determinació del preu (especificau el que sigui aplicable)

Preu referit a unitat d'execució: Altres sistemes:	Pressupost de despesa màxima (IVA exclòs):
IVA:	IVA:
Total:	Total:

A.3. Lots

Pressupost de despesa màxima de cada lot (IVA exclòs): Lot 1: 203.374,57 € Lot 2: 64.938,27 €	Pressupost de despesa màxima de la totalitat dels lots (IVA exclòs): 268.312,84 €
IVA Lot 1: 42.708,66 € IVA Lot 2: 13.637,04 €	IVA de la totalitat dels lots: 56.345,70€
Total Lot 1: 246.083,23 € Total Lot 2: 78.575,31 €	Import de la totalitat dels lots: 324.658,54€

A.4. Preu en cas de contracte de projecte i obra

Pressupost de despesa màxima per a l'execució de les obres (IVA exclòs):	Honoraris de redacció del projecte (IVA exclòs) (art. 234 LCSP):
IVA:	IVA:
Total:	Total:

A.5. Desglossament de costos utilitzats per a la determinació del pressupost

La determinació dels costos s'ha basat en els costos directes de personal i material necessaris per poder desenvolupar el projecte i els Plecs de Prescripcions Tècniques

A.6. Valor estimat

Valor estimat del contracte:

Valor estimat del contracte: DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS I VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (268.312,84 €) IVA EXCLÒS.

B. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I ANUALITATS

B.1. Distribució per anualitats

Any	Total (IVA inclòs)	Partida pressupostària
2026	324.658,54€	161-62300

En cas de pròrroga:

-	-	-
---	---	---

B.2. Lots

Any	Lots	Total (IVA inclòs)	Partida pressupostària
2026	1	246.083,23	161-62300
2026	2	78.575,31	161-62300

B.3. Finançament conjunt

--

C. LOTS (art. 99 LCSP)

Divisió del contracte en lots

☒ SÍ
☐ NO

Descripció dels lots

Descripció:

LOT 1:

Subministrament i instal·lació de comptadors (Tele-lectura).

LOT 2:

Subministrament i instal·lació de tele-control.

CPV (vocabulari comú de contractes):

- 38421100-3 Contadores de agua

- 45232150 - Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.

- 72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

Limitacions

Limitació del nombre de lots pels quals un licitador pot presentar oferta:

☒ NO

☐ SÍ. Nombre màxim de lots pels quals un licitador pot presentar oferta:

Limitació del nombre de lots que poden adjudicar-se a un licitador:

☒ NO

☐ SÍ. Nombre de lots que com a màxim poden adjudicar-se a un licitador:

Criteris objectius que s'han d'aplicar per determinar els lots que seran adjudicats:

Oferta integradora

Adjudicació a una oferta integradora:

☐ NO

☒ SÍ. Combinació o combinacions que s'admeten:

Lot 1+Lot 2

D. TERMINI D'EXECUCIÓ

D.1 DURACIÓ DEL CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ.

Durada del contracte: cinc (5) mesos

Termini d'execució total :

Lot 1: cinc (5) mesos

Lot 2: tres (3) mesos

Data d'inici del contracte: l'endemà de la signatura del contracte.

D.2 ADMISSIÓ DE PRÒRROGA (Art. 29 LCSP)

Del termini d'execució:

(X) NO

() SI

E. TERMINI DE GARANTIA

Es fixa un termini de garantia de 3 any per a cada un dels lots, comptat a partir de la data de l'acta de recepció del subministrament.

Condicions de la devolució i cancel·lació de la garantia: El responsable del contracte formalitzarà l'acta de recepció o conformitat en el termini d'un mes des de la finalització del subministrament, en la qual es justificarà la bona execució d'aquests. El termini de garantia començarà a comptar a partir de l'endemà de la signatura d'aquesta acta de recepció o conformitat. Una vegada esgotat el termini de garantia, aprovada la liquidació del contracte i si no resultessin responsabilitats, previ informe favorable del responsable del contracte es podrà procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva constituïda.

F. SOLVÈNCIA. HABILITACIÓ

F.0. OBLIGACIÓ D'ACREDITAR SOLVÈNCIA

☒ SÍ
☐ NO

F.1. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES

Obligació d'acreditar la classificació

☐ SÍ
☒ NO

F.1. Classificació exigida o admesa per acreditar la solvència

Grup:	Subgrup:	Categoria:	Denominació:
-------	----------	------------	--------------

F.2. MITJANS D'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (art. 87 LCSP)

Criteris de selecció i requisits mínims: El criteri per acreditar la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis del licitador o candidat que, referit a l'any de major volum de negoci dels últims tres anys conclusos, ha de ser una vegada i mitjà el valor estimat de cada lot del contracte, és a dir:

Lot 1: $1,5 \times 203.347,57 \text{ €} = 305.021,55 \text{ €}$

Lot 2: $1,5 \times 64.938,27 \text{ €} = 97.407,05 \text{ €}$

O el valor estimat del contracte en el cas d'oferta integradora:

Oferta integradora: $1,5 \times 268.312,84 \text{ €} = 402.469,26 \text{ €}$

Mitjans: El volum anual de negoci del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi estat inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negoci mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

No obstant, l'anterior, en cap cas es considerarà solvent el licitador que tingui deutes pendents amb l'Ajuntament. Aquest extrem serà comprovat d'ofici per l'Ajuntament.

F.3 MITJANS D'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA (art. 88, 93 i 94 LCSP)

Mitjans:

La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint amb compte el seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, i s'haurà d'acreditar per un o varis dels mitjans següents:

- relació dels principals subministraments o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, com a màxim els tres darrers anys, en el que s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.

Com a mínim s'haurà de justificar que l'import anual acumulat l'any de major execució sigui igual o superior a l'import del 70% del valor dels lots és a dir:

Lot 1: $0,7 \times 203.347,57 \text{ €} = 142.343,30 \text{ €}$

Lot 2: $0,7 \times 64.938,27 \text{ €} = 45.456,79 \text{ €}$

O el valor estimat del contracte en el cas d'oferta integradora:

Oferta integradora: $0,7 \times 268.312,84 \text{ €} = 187.818,99 \text{ €}$

S'entendrà que els subministraments són d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte actual quan coincideixin amb els tres primers dígit del CPV

Els subministraments o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest o a falta de certificat mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents obrants en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.

F.4. MITJANS D'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA EN CAS D'OFERTA INTEGRADORA (art. 99.5 LCSP)

--

F.5. CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA

A més de la solvència o classificació indicades, s'exigeix l'adscripció a l'execució del contracte, com a mínim, dels mitjans personals i/o materials següents:

-

Especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació (art. 76.1 LCSP)

- ☐ SÍ
☒ NO

Compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials indicats (art. 76.2 LCSP)

- ☒ SÍ
☐ NO

Caràcter d'obligacions essencials als efectes prevists en l'art. 211.1.f):

- ☒ SÍ
☐ NO

F.6. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL EXIGIDA

-

F.7 MITJANS D'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA D'EMPRESSES NO ESPANYOLES D'ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA. ART 78 LCSP

Són els mateixos que el de les empreses espanyoles, excepte el de la classificació pel motiu que aquestes no els és exigible la classificació. Així mateix, quan la legislació de l'estat en què es trobin establertes dites empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder prestar aquest subministrament de què es tracti, hauran d'acreditar que compleixen aquest requisit.

G. REVISÓ DE PREUS

- ☒ No és procedent (Art. 103 LCSP i art. 8 del RD 55/2017, de 3 de febrer de 2017).
☐ Sí que és procedent. Fórmula:

H. GARANTIES

H.1. GARANTIA PROVISIONAL: MÀXIM 3% DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA exclòs)

- ☐ Import:
☒ No és procedent

H.2. GARANTIA DEFINITIVA: 5% DE L'IMPORT FINAL OFERT (o del pressupost base de licitació quan la quantia del contracte es determina en funció de preus unitaris; o del preu màxim fixat, en el cas dels contractes amb preus provisionals) (IVA exclòs).

Forma de prestar la garantia

- ☒ En qualsevol de les formes regulades en l'art. 108.1 de la LCSP
☐ Mitjançant retenció de preu (art. 108.2 LCSP). Forma i condicions de la retenció:

H.3. GARANTIA COMPLEMENTÀRIA: MÀXIM 5 % DE L'IMPORT FINAL OFERT (IVA exclòs)

- ☒ NO
☐ SÍ
Percentatge:

I. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Forma de presentació (clàusula 12.1)

- ☒ Licitació electrònica
☐ Licitació electrònica parcial. Sobre que s'ha de presentar per mitjans no electrònics:
☐ Licitació no electrònica

Data de presentació

Data límit: En el termini de QUINZE* (15) DIES NATURALS, a comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació (art.156.3.a) LCSP)**.

Lloc de presentació: www.contrataciondelestado.es

Hora límit: 14:00 hores

*Si el darrer dia de presentació d'ofertes coincideix en dissabte, diumenge o festiu, dit termini s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent (D.A. 12 LCSP).

** Les adreces electròniques del perfil del contractant es troben indicades en la descripció del contracte».

Lloc de presentació en cas de licitació no electrònica o licitació electrònica parcial

Lloc: --

Adreça a la qual es pot anunciar la tramesa per correu de l'oferta: --

- Fax: --

- Adreça electrònica: --

Termini per sol·licitar informació addicional sobre els plecs i altra documentació (clàusula 12.4)

Com a màxim 5 dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes.

J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS

☐ NO

☒ SÍ

Requisits mínims, modalitats i característiques de les variants que s'accepten:

Quan en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) es faci referència a marques, models, fabricants o procedències concretes, aquestes referències s'entendran fetes a títol orientatiu, i en cap cas tenen caràcter exclusiu o limitatiu de la concurrència.

Es podran presentar ofertes que incloguin productes diferents dels expressament definits en el PPT, sempre que aquests siguin equivalents. A aquests efectes, s'entendrà per producte equivalent aquell que compleixi, com a mínim, totes les característiques funcionals, tècniques i de qualitat exigides en el PPT.

Els licitadors que proposin productes equivalents hauran d'acreditar documentalment aquesta equivalència en la seva oferta. Aquesta acreditació s'haurà de realitzar mitjançant documentació suficient que permeti verificar el compliment de les prescripcions tècniques, com ara:

- Fitxes tècniques del fabricant.
- Certificats de qualitat o homologacions.
- Informes d'assaig o certificacions emeses per organismes independents.
- Qualsevol altre mitjà de prova admissible en dret.

L'òrgan de contractació, a través dels serveis tècnics competents, valorarà la documentació presentada i determinarà si els productes proposats compleixen els requisits exigits i poden ser considerats equivalents.

En cas que la documentació aportada no permeti acreditar de manera suficient l'equivalència, o es constati que el producte ofert no compleix les característiques exigides en el PPT, l'oferta podrà ser exclosa per incompliment de les prescripcions tècniques.

L'òrgan de contractació podrà requerir als licitadors l'esmena o aclariment de la documentació aportada, en els termes previstos en la normativa de contractació pública.

K. PARÀMETRES OBJECTIUS PER IDENTIFICAR OFERTES ANORMALMENT BAIXES (art. 149 LCSP)

S'aplicarà a aquest procediment tal com disposen l'article 149 de la LCSP i l'article 85 del RLCAP, per que fa a l'apreciació de les ofertes desproporcionades o temeràries i les seves conseqüències.

L. QÜESTIONS RELATIVES A L'ADJUDICACIÓ

Termini màxim per efectuar l'adjudicació (clàusula 21.3)

Compensació en cas de decisió de no adjudicar el contracte o de desistiment (clàusula 21.5)

M. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP)

Caràcter d'obligació essencial als efectes prevists en l'article 211.1 f):

☒ NO

☐ SÍ

Caràcter d'infracció greu als efectes establerts en l'article 71.2 c) de la LCSP en cas d'incompliment (clàusula 27.5):

☒ NO

☐ SÍ

N. IMPORT MÀXIM DE DESPESES DE PUBLICITAT

600 €

O. PROGRAMA DE TREBALL

☐ SÍ

☒ NO

P. CERTIFICACIONS I ABONAMENTS A COMPTE (art. 198 i 240 LCSP)

El preu del contracte s'abonarà de manera parcial i independent per a cada lot, una vegada s'hagi produït el subministrament i la instal·lació completa dels béns corresponents a cadascun d'ells.

La certificació es realitzarà en funció del nombre d'unitats efectivament subministrades i instal·lades, i quedarà en tot cas condicionada a la conformitat de la recepció, d'acord amb les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

El pagament es durà a terme prèvia conformitat de l'òrgan competent, acreditada mitjançant l'acta de recepció o document equivalent que certifiqui la correcta execució del subministrament i de la instal·lació, d'acord amb el que estableixen els plecs.

L'adjudicatari haurà de presentar la corresponent factura per cada lot, d'acord amb la normativa aplicable, i el pagament s'efectuarà dins els terminis legalment establerts.

Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública (clàusula 29.2):

Intervenció

Òrgan de contractació: Alcaldia, per delegació del Ple.

Destinatari de la factura: Comptabilitat

Condicions i requisits dels abonaments a compta d'actuacions preparatòries: ----

Q. SUBCONTRACTACIÓ (art. 215 LCSP)

Condicions de la subcontractació

No es permet.

Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació

S'exigeix la presentació d'una declaració sobre la part del contracte que el licitador tengui previst subcontractar en els termes de l'article 215.2.a) de la LCSP

☐ SÍ

☐ NO

R. LLOC D'EXECUCIÓ O PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El lloc de realització del contracte és el nucli urbà des Migjorn Gran

S. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar el subministrament contractat amb la deguda diligència i amb subjecció al que s'estableix en el present plec de condicions administratives particulars, plec de prescripcions tècniques, d'acord amb la seva oferta, amb les millores, si n'hi ha, i d'acord amb les instruccions indicades per l'òrgan de contractació en interpretació d'aquests i pel responsable municipal del contracte. L'Administració podrà posar penalitats en cas d'incompliment defectuós o incompliment parcial de la prestació objecte del contracte, segons el que estipula els articles 192, 193 i 194 de la LCSP.

La imposició de penalitats correspondrà a l'òrgan de contractació, a proposta de la persona responsable municipal del contracte, previ tràmit d'audiència a l'empresa contractista per un termini de 10 dies hàbils i dels corresponents informes pel responsable municipal del contracte i pels serveis jurídics municipals. La resolució que s'adopti serà immediatament executiva i les penalitzacions imposades es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista, o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït.

T. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE (art. 204 LCSP)

No es preveu.

U. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Específicament es fa constar que la manca d'aportació de mitjans personals i materials mínims requerits per a l'execució del contracte en serà causa de resolució.

Òrgan competent: La resolució del contracte serà acordada per l'òrgan de contractació, prèvia audiència al contractista, i és podrà instar d'ofici o a instància del contractista, essent d'aplicació l'article 212 i 213 de la LCSP.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es requisarà la garantia definitiva, sens perjudici de la indemnització per danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia encautada.

V. TERMINIS ESPECIALS

--

W. SUBROGACIÓ (art. 130 LCSP).

Llicència d'obres i impost sobre construccions, instal·lacions i obres

X. INFORMACIÓ DE CARÀCTER CONFIDENCIAL. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL INFORMACIÓ DE CARÀCTER CONFIDENCIAL

Quan un licitador consideri que algun document inclòs en la seva proposició tècnica ha de ser considerat com a confidencial, de conformitat amb l'article 133.1 de la LCSP, ho ha de designar expressament (model Annex IV).

L'empresa contractista i el seu personal encarregat de la realització de les tasques objecte del present contracte hauran de guardar secret professional sobre totes les informacions, documents i assumptes als quals tinguin accés o coneixement com a conseqüència de la prestació del subministrament. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini de 5 anys, de conformitat amb l'article 133.2 de la LCSP.

L'empresa contractista es compromet expressament al compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, de les normes que modifiquin la mateixa i dels reglaments que la desenvolupen, així com a formar i informar al seu personal de les obligacions que d'aquestes se'n deriven (model Annex IV).

Dita obligació es considera obligació especial del contracte subjecte a penalització.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL FACILITADES DURANT EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (clàusula 35.1)

Responsable del tractament

Ajuntament des Migjorn Gran

Y. DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) (clàusula 14.1.1.a)

Informació que s'ha d'emplenar

La declaració responsable, ajustada al formulari de document europeu únic de contractació, s'haurà de presentar signada digitalment en el sobre 1.

Lloc en el qual es pot obtenir el DEUC

- a) En el servei electrònic en línia de la Comissió Europea:
<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es>
- b) En el portal de la Junta Consultiva de Contractació de la CAIB (model normalitzat):
<http://jcca.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=ES&cont=4423>

Z. OBSERVACIONS

A.A. LA COMUNICACIÓ I NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

1. Durant la tramitació de la licitació, el mitjà de comunicació de defectes o omissions esmenables és el perfil del contractant de l'òrgan de contractació. A més complementàriament al mateix mitjà de comunicació, es podrà fer ús del telèfon i d'allò comunicat es deixarà constància a l'expedient mitjançant diligència. Les demès comunicacions de l'administració als licitadors es realitzaran preferentment per correu electrònic o telemàtic, pel que aquests es comprometen a complir les condicions que en cada una d'aquestes se'ls indiqui per a verificar la seva recepció.

2. La relació contractual entre l'administració i l'empresa contractista serà telemàtica, havent d'indicar (annex VIII) l'adreça electrònica en la qual s'hauran de fer les notificacions.

QUADRE DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

A. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els criteris que serveixen de base per a l'adjudicació del contracte, per ordre decreixent d'importància de conformitat amb la ponderació següent, són:

<i>Criteri</i>	<i>Ponderació</i>
1. Oferta econòmica	de 0 a 70 punts
2. Millores voluntàries del contracte:	de 0 a 30 punts
2.1 Millora terminis de garantia:	de 0 a 10 punts
2.2 Millora reducció de terminis del contracte:	de 0 a 20 punts

B. FORMA D'AVALUAR LES PROPOSICIONS

Les fórmules per a la valoració de les proposicions o la manera en què es valoren respecte als criteris d'adjudicació és la següent:

B.1 OFERTA ECONÒMICA: L'oferta econòmica es valorarà atorgant un màxim de 20 punts a l'oferta econòmica que presenti un estalvi major sobre el tipus màxim de licitació. Es valorarà d'acord amb la següent equació:

$$\text{Puntuació} = 70 \times \text{oferta més baixa} / \text{oferta a valorar}$$

Tots els preus que s'inclouran a l'equació han de ser amb tots els conceptes inclosos excepte l'IVA.

B.2 MILLORES VOLUNTÀRIES DEL CONTRACTE:

Es valoraran les millores materials objectives aportades per l'empresari ofertant, que poden convenir a la prestació del contracte, i que hauran de ser tangibles i suposar una aportació efectiva no prevista als plecs. En cap cas, les millores tindran la consideració de variants o alternatives. Sense perjudici del que s'estableix en els Plecs, es valoraran les propostes de millores del contracte que poguessin determinar una realització millor del treball o subministrament, segons criteri tècnic degudament justificat.

Totes les millores presentades, en el cas que l'empresari que les ofereixi resulti adjudicatària del contracte, tindran caràcter contractual i el seu incompliment derivarà en responsabilitat de l'empresari. Així mateix, les millores proposades s'entendran incloses en el preu ofert i per tant no podran suposar cap cost addicional per a l'Ajuntament.

Els punts atribuïbles a les millores es distribuïran de la següent manera:

B.2.1 MILLORA DE TERMINI DE GARANTIA

S'atorgarà 2 punt per cada any que s'ofereixi de garantia, al marge del previst, amb un màxim de 10 punts.

B.2.2 Millora reducció de terminis del contracte:

S'indicarà per l'ofertant estalvi del termini en dies (PI) establint-se un estalvi màxim (D) de 30 dies naturals. L'estalvi es valorarà proporcionalment al període estalviat, el valor màxim del qual s'estableix en 20 punts, d'acord amb la següent fórmula:

$$P=(20 \times PI)/D$$

On P es la puntuació obtinguda, PI es l'estalvi en dies que oferta el licitador que se valora i D el número de dies establerts com estalvi màxim.

La Mesa de contractació estarà facultada per alterar les valoracions, als efectes de puntuació, quan dues o més propostes presentin millores materials de similars característiques.

C. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

La documentació relativa als criteris d'adjudicació que s'ha de presentar és la següent (s'indica també el sobre en el qual s'ha d'incloure):

Documentació	Sobre núm.
1.- El preu: l'oferta econòmica.	2
2.- Millores voluntàries del contracte	2

D. PROCEDIMENT AMB FASES

FASE	CRITERI D'ADJUDICACIÓ	LLINDAR MÍNIM
----	-----	-----

E. ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT

F. COMITÈ D'EXPERTS

G. CRITERIS DE DESEMPAT

L'empat entre varies ofertes, després d'aplicar els criteris d'adjudicació del contracte es resoldrà mitjançant l'aplicació dels següents criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes. La proposta d'adjudicació es realitzarà a favor de l'empresari que acrediti la circumstància que correspongui segons el següent ordre de preferència:

1. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la plantilla de cada una de les empreses, primant en cas d'igualtat el major número de treballadors fixes amb discapacitat en plantilla, o el major número de persones treballadores amb inclusió en la plantilla.
2. Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
3. Implantació en l'empresa d'un pla d'igualtat efectiva entre dones i homes segons acreditació de l'article 24.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones.
4. De persistir l'empat després d'aplicar els criteris anteriors, per sorteig.

Aquests circumstàncies s'acreditaran en el moment en què es produeixi l'empat i mitjançant els següents documents:

- Criteri núm. 1: Certificació de l'empresa en la que es justifiqui el número de treballadors amb discapacitat o amb exclusió social i el seu percentatge respecte de la plantilla de l'empresa. En cas de no presentar-se s'entendrà que l'empresa no disposa de treballadors amb discapacitats.
- Criteri núm. 2: Certificat de l'empresa en que es justifiqui el nombre de contractes laborals temporals i el seu percentatge respecte de la contractació laboral de l'empresa. En cas de no presentar-se s'entendrà que l'empresa no disposa de treballadors amb discapacitats.
- Criteri núm.3: visat previ de l'Institut Balear de la Dona, o el distintiu empresarial, o bé l'acreditació equivalent en matèria d'igualtat emès per l'òrgan competent estatal o autonòmic. En cas de no presentar-se s'entendrà que l'empresa no disposa d'un pla d'igualtat.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTES ADMINISTRATIUS DE SUBMINISTRAMENTS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

ÍNDEX

I DISPOSICIONS GENERALS

- 1 Objecte del contracte**
- 2 Òrgan de contractació**
- 3 Règim jurídic. Recursos**
- 4 Capacitat per contractar**
- 5 Solvència. Classificació. Habilitació**
- 6 Pressupost base de licitació. Valor estimat**
- 7 Existència de crèdit**
- 8 Durada del contracte. Termini d'execució**
- 9 Revisió de preus**

II ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

- 10 Procediment d'adjudicació i tramitació**
- 11 Garantia provisional**
- 12 Proposicions dels interessats**
- 13 Forma de les proposicions**
- 14 Contingut de les proposicions**
- 15 Criteris d'adjudicació**
- 16 Qualificació de la documentació general**
- 17 Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació**
- 18 Requeriment previ a l'adjudicació**
- 19 Garantia definitiva**
- 20 Documentació ha presentar pel licitador seleccionat per a l'adjudicació**
- 21 Adjudicació**

III FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

- 22 Formalització del contracte**

IV EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

- 23 Responsable del contracte**
- 24 Obligacions del contractista**
- 25 Despeses i impostos per compte del contractista**
- 26 Pagament del preu**
- 27 Incompliment del contracte**
- 28 Cessió del contracte i subcontractació**
- 29 Modificació del contracte**
- 30 Suspensió del contracte**

V FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

- 31 Compliment del contracte**
- 32 Resolució i extinció del contracte**
- 33 Termini de garantia**
- 34 Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva**

VI PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

35 Protecció de dades de caràcter personal

ANNEX I : MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE BASAT EM EL MODEL DEUC

ANNEX II: MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

ANNEX III: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PERSONES ESTRANGERES

ANNEX IV: DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE 133 LCSP

ANNEX V: MODEL D'AVAL

ANNEX VI: DECLARACIÓ DE SOLVÈNCIA TÈCNICA SOBRE LES OBRES REALITZADES

ANNEX VII: COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT

ANNEX VIII: DADES DE L'EMPRESA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTES ADMINISTRATIUS DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

I DISPOSICIONS GENERALS

1 OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1 L'objecte del contracte és la realització del subministrament que s'indica en la portada i en el quadre de característiques del contracte d'aquest plec.

L'execució de l'objecte del contracte s'ha d'adequar a les condicions que figuren en el contracte, en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, si escau, documents que tenen caràcter contractual.

Aquest objecte correspon als codis de la nomenclatura del vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea i de la nomenclatura de la classificació de productes per activitats (CPA) que, si escau, s'indiquen en la portada d'aquest plec.

1.2 Quan així s'indiqui en la lletra J del quadre de característiques del contracte, s'admetrà la presentació de variants que estiguin vinculades a l'objecte del contracte, en els termes que es determinen de conformitat amb la clàusula 12.10 d'aquest plec.

1.3 En el cas que el contracte es divideixi en lots, s'ha d'indicar així en la lletra C del quadre de característiques del contracte.

La descripció de cadascun dels lots, així com la indicació del codi de la nomenclatura del vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea i de la nomenclatura de la classificació de productes per activitats (CPA) i la informació, si escau, de la reserva d'algun lot de conformitat amb la clàusula 4.1 d'aquest plec, figura en la lletra C del quadre de característiques del contracte.

Tret que s'estableixi una altra cosa en la lletra C del quadre de característiques del contracte, cada lot constituirà un contracte, excepte en el cas en què es prevegi l'adjudicació a una oferta integradora, en què totes les ofertes constituïran un contracte.

2 ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

2.1 L'òrgan de contractació és el que s'indica en la portada d'aquest plec.

2.2 L'òrgan de contractació té facultat per adjudicar el corresponent contracte i, en conseqüència, té les prerrogatives d'interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre'n l'execució, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes, amb subjecció a la normativa aplicable.

Igualment, té les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pel contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en la normativa de contractació.

3 RÈGIM JURÍDIC. RECURSOS

3.1 La contractació que s'ha de dur a terme es tipifica com a contracte de subministraments de caràcter administratiu, de conformitat amb el que estableixen els articles 17 i 25 de

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP), i està sotmesa a aquesta Llei, així com al Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, mentre continuï vigent, i al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, o a les normes reglamentàries que es puguin aprovar (d'ara endavant normativa de desplegament de la LCSP), al Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, i a les clàusules contingudes en aquest plec de clàusules administratives particulars.

Així mateix, hi són aplicables les altres disposicions estatals que regulen la contractació del sector públic, i les dictades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el marc de les seves competències respectives.

Supletòriament, s'aplicaran la resta de normes de dret administratiu i, si no n'hi ha, les normes de dret privat.

En cas de discordança entre aquest plec i el plec de prescripcions tècniques o qualsevol altre document contractual, prevaldrà aquest plec.

3.2 Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del contracte, i els seus efectes, així com sobre la declaració de responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte o la suspensió de l'execució, les ha de resoldre l'òrgan de contractació, els acords del qual posen fi a la via administrativa, són immediatament executius i s'hi pot recórrer en via administrativa, o poden ser impugnats mitjançant un recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció.

3.3 El recurs en via administrativa contra els actes relatius a la preparació, adjudicació, efectes, compliment, modificació i extinció del contracte serà el que correspongui en funció del que s'indica a continuació.

Quan es tracti d'un acte inclòs en l'article 44 de la LCSP es pot interposar el recurs especial en matèria de contractació a què fa referència aquest precepte davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils que es comptaran de conformitat amb el que estableix l'article 50.1 de la LCSP. Quan el recurs es fonamenta en alguna de les causes de nul·litat esmentades en l'article 50.2 de la LCSP, el termini per interposar el recurs és el que s'estableix en aquest precepte.

El recurs es pot presentar en els llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així

mateix, es pot presentar en el registre de l'òrgan de contractació o en el del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

En cas que es tracti d'un acte no inclòs en l'article 44 de la LCSP, es podrà interposar, segons com pertoqui en cada cas, un recurs d'alçada o bé el recurs especial en matèria de contractació a què fa referència l'article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb aquest precepte i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El recurs especial en matèria de contractació és potestatiu, i es pot acudir alternativament a la via contenciosa administrativa.

4 CAPACITAT PER CONTRACTAR

4.1 Poden contractar amb l'Administració les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que, tenint plena capacitat d'obrar, no estiguin sotmeses a alguna de les prohibicions de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins de les finalitats, l'objecte o l'àmbit d'activitat que, d'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i han de disposar d'una organització amb elements personals i materials suficients per a la correcta execució del contracte.

L'acreditació de la capacitat d'obrar s'ha de fer en els termes establerts en les clàusules 14.1.1.a) i 20.2.a) d'aquest plec.

Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea o dels estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu tenen capacitat per contractar sempre que, conformement a la legislació de l'estat en què estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del contracte.

Poden contractar amb l'Administració les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor.

En el cas que aquest contracte sigui un contracte reservat de conformitat amb la disposició addicional 4 o la disposició addicional 48 de la LCSP, ja sigui perquè es reserva el dret a participar en el procediment d'adjudicació del contracte o de determinats lots a centres especials d'ocupació d'iniciativa social, a empreses d'inserció o a determinades organitzacions o perquè es reserva un percentatge mínim de l'execució del contracte en el marc de programes d'ocupació protegida, s'indicarà així en la portada d'aquest plec.

4.2 Per contractar amb l'Administració, les persones físiques o jurídiques han d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, tret que en el plec s'estableixi que aquesta acreditació no és obligatòria.

4.3 Els contractistes han de tenir l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de les prestacions objecte del contracte.

4.4 Les persones que contractin amb l'Administració podran fer-ho per si mateixes o mitjançant la representació de persones degudament facultades per fer-ho.

4.5 No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat prèviament en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris d'aquest contracte o que hagin assessorat l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, quan aquesta participació pugui falsejar la competència o suposar un tracte privilegiat pel que fa a la resta de les empreses licitadores.

A l'efecte de garantir el principi d'igualtat de tracte i evitar el falsejament de la competència, l'òrgan de contractació ha de prendre les mesures adequades de conformitat amb l'article 70 de la LCSP.

En el cas que el contracte tengui per objecte la vigilància, la supervisió, el control i la direcció de l'execució de qualssevol contracte, així com la coordinació en matèria de seguretat i salut, no es podrà adjudicar a la mateixa empresa adjudicatària dels contractes corresponents, ni a les empreses vinculades a aquesta.

4.6 Si durant la tramitació del procediment i abans de la formalització del contracte es produeix una operació de fusió, escissió, transmissió del patrimoni empresarial o d'una branca de l'activitat d'una empresa licitadora, la succeirà en la seva posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent del patrimoni empresarial o de la corresponent branca d'activitat, sempre que compleixi les condicions de capacitat i absència de prohibició de contractar i acrediti la seva solvència en les condicions exigides en aquest plec per poder participar en el procediment d'adjudicació.

En el cas que es produeixi la modificació de la composició d'una unió temporal d'empreses, aquesta quedarà exclosa del procediment. No tindrà la consideració de modificació de la composició l'alteració de la participació de les empreses sempre que es mantengui la mateixa classificació. Quedarà exclosa també del procediment d'adjudicació del contracte una unió temporal d'empreses quan alguna o algunes de les empreses que la integren quedi sotmesa a la prohibició de contractar.

Les operacions de fusió, escissió i aportació o transmissió de branca d'activitat que siguin objecte alguna o algunes empreses integrades en una unió temporal no impediran la continuació d'aquesta en el procediment d'adjudicació. En el cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca d'activitat no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin sotmeses a la prohibició de contractar i que es mantengui la solvència i la capacitat exigides.

4.7 Quan, perquè així ho determina la normativa aplicable, de conformitat amb l'article 65.1, segon paràgraf, de la LCSP, es requereixin al contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o uns altres per poder participar en el corresponent procediment d'adjudicació, el licitador ha de presentar en el sobre de la documentació general una declaració en la qual manifesti que compleix amb aquests requisits i, en cas que resulti proposat adjudicatari del contracte, els ha d'acreditar efectivament.

4.8 En el cas que en la lletra Z del quadre de característiques del contracte s'assenyali l'organisme o organismes dels quals els licitadors poden obtenir la informació pertinent

sobre les obligacions relatives a la fiscalitat, a la protecció del medi ambient, i a les disposicions vigents en matèria de protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i a l'obligació de contractar un nombre o percentatge específic de persones amb discapacitat que seran aplicables als treballs efectuats en l'obra o als subministraments prestats durant l'execució del contracte, el licitador ha de presentar una declaració en la qual manifesti haver tingut en compte en l'elaboració de la seva oferta les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i l'obligació de contractar un nombre o percentatge específic de persones amb discapacitat.

5 SOLVÈNCIA. CLASSIFICACIÓ. HABILITACIÓ

5.1 La solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigible en aquest contracte s'ha d'acreditar, si escau, pels mitjans que s'indiquen en la lletra F del quadre de característiques del contracte, en la qual consten els criteris de selecció i els requisits mínims per a la seva acreditació, així com la classificació corresponent a l'objecte i la quantia del contracte.

La solvència s'acreditarà indistintament mitjançant la classificació que s'indica o el compliment dels requisits específics de solvència que s'exigeixen en aquest plec.

Quan per una raó vàlida un licitador no estigui en condicions de presentar els certificats o documents acreditatius assenyalats, se l'autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que l'òrgan de contractació consideri apropiat.

En la lletra F.0 del quadre de característiques del contracte s'indica si en aquest contracte és obligatòria o no l'acreditació de solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

5.2 A més de la solvència exigida en els apartats 2 i 3 de la lletra F, l'òrgan de contractació pot exigir l'adscripció a l'execució del contracte, com a mínim, dels mitjans personals i/o materials que s'indiquen en la lletra F.5. Si no s'hi indica res, s'entén que no hi ha exigències addicionals.

En els supòsits en què s'hagi indicat alguna exigència en la lletra F.5 del quadre de característiques del contracte, i així s'indiqui expressament, en aquest contracte s'exigeix, de conformitat amb l'article 76 de la LCSP, que els licitadors concretin les condicions de solvència mitjançant:

- L'especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació.
- El compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per dur-lo a terme adequadament. En aquest cas, l'òrgan de contractació ha d'atribuir a aquests compromisos el caràcter d'obligacions essencials als efectes prevists en l'article 211.1 f) de la LCSP o establir penalitats de conformitat amb l'article 192.1 de la LCSP i la clàusula 27.5 d'aquest plec.

L'especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació en el cas que el licitador sigui una persona jurídica i, per a qualsevol licitador, el compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients s'han de presentar en el sobre de la documentació general del licitador.

5.3 En el cas que l'empresari acrediti la seva solvència mitjançant la classificació ha d'acreditar la classificació que s'indica en la lletra F.1 del quadre de característiques del contracte, que correspon a l'objecte i la quantia d'aquest contracte.

Quan sigui possible acreditar la solvència mitjançant la classificació i concorri a la licitació una unió d'empresaris integrada per empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d'un estat membre de la Unió Europea ni d'un estat signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o d'un estat signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups podran acreditar-la mitjançant la

seva classificació, i aquests darrers mitjançant la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

5.4 Els licitadors, si escau, han d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional a través dels mitjans de justificació que figuren en els apartats 2 i 3 de la lletra F del quadre de característiques del contracte o de la classificació indicada en la lletra F.1.

Els empresaris no espanyols d'estats membres de la Unió Europea o d'estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu acreditaran la seva solvència a través dels mitjans de justificació indicats en els apartats 2 i 3 de la lletra F del quadre de característiques del contracte.

L'acreditació de la solvència es podrà fer o completar amb els mitjans que constin en el certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.

5.5 Els certificats d'inscripció expedits pels òrgans competents de la gestió de les llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar establertes pels estats membres de la Unió Europea, referits a empresaris establerts en l'estat membre que expedeix el certificat, constituïran una presumpció d'aptitud pel que fa als requisits de selecció qualitativa que hi figurin, de conformitat amb l'article 97.1 de la LCSP.

Tenen el mateix valor presumptiu, respecte dels punts certificats, els certificats emesos per organismes de certificació competents que responguin a les normes europees de certificació expedides de conformitat amb la legislació de l'Estat membre en què estigui establert l'empresari.

5.6 Per acreditar la solvència necessària per dur a terme un contracte determinat, l'empresari es podrà basar en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que hi tenguin, sempre que demostrin que durant tota l'execució del contracte disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recorri no estigui sotmesa a una prohibició de contractar.

En les mateixes condicions, els empresaris que concorrin agrupats en una unió temporal poden recórrer a les capacitats d'entitats alienes a la unió temporal.

En tot cas, la integració de solvència amb mitjans externs està subjecta al que disposa l'article 75 de la LCSP.

5.7 L'òrgan de contractació podrà exigir, en la lletra F.3 del quadre de característiques del contracte, l'acreditació del compliment de les normes de garanties de qualitat o de gestió mediambiental, de conformitat amb els articles 90, 93 i 94 de la LCSP.

5.8 En el cas que es permeti l'adjudicació de més d'un lot al mateix licitador i s'hagi previst l'adjudicació a una oferta integradora d'acord amb la clàusula 12.9 d'aquest plec, en la lletra F.4 del quadre de característiques del contracte es concretarà la solvència exigida per a cada combinació o combinacions que s'admetin.

5.9 En el cas que s'exigeixi una habilitació empresarial o professional per a la realització de les prestacions objecte del contracte, es podrà especificar en la lletra F.6 del quadre de característiques del contracte; no obstant això, el licitador ha d'acreditar que disposa de les habilitacions exigides per la normativa que hi sigui aplicable.

5.10 L'òrgan de contractació, la mesa de contractació o la unitat gestora de l'expedient de contractació podrà demanar dels licitadors els aclariments sobre els certificats i documents presentats que estimi pertinents, o requerir-los perquè en presentin d'altres de complementaris.

6 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ. VALOR ESTIMAT

6.1 El pressupost base de licitació d'aquesta contractació, exclòs l'IVA que ha de suportar l'Administració, figura en la lletra A del quadre de característiques del contracte, i pot ser modificat a la baixa com a conseqüència de la licitació. També s'indica l'import corresponent a l'IVA i l'import total del contracte IVA inclòs.

6.2 En el supòsit de preu a tant alçat, la lletra A.1 indicarà el pressupost base de licitació.

6.3 En el supòsit de preu referit a unitats d'execució o de temps i import total indeterminat, la lletra A.2 indicarà els preus màxims unitaris de licitació, així com el pressupost de despesa màxima o indicatiu que es preveu per al contracte. La despesa efectiva estarà condicionada per les necessitats reals de l'Administració, que, per tant, no queda obligada a portar a efecte una determinada quantia d'unitats, ni a gastar la totalitat de l'import indicat. A més, atès que es tracta d'un import merament indicatiu, les necessitats reals podran determinar-ne un increment; en aquest cas, en els contractes a què fa referència la disposició addicional 33 de la LCSP, s'haurà de tramitar la corresponent modificació del contracte.

En el cas que s'utilitzi un altre sistema de determinació del preu del contracte, s'indicarà aquest sistema en la lletra A.2, així com el pressupost de despesa màxima que es preveu per al contracte.

6.4 En el cas que l'objecte del contracte consisteixi en un servei que impliqui el desenvolupament o manteniment d'aplicacions informàtiques, s'estableix, en la lletra

A.2 del quadre de característiques del contracte, el preu referit a cada component de la prestació en termes d'unitats d'activitat, definides en termes de categories professionals o cost, homogènies per a qualsevol desenvolupament, d'unitats de temps o en una combinació d'ambdues modalitats.

Aquesta definició s'ha de completar amb referència a les funcionalitats que s'han de desenvolupar, el marc de les quals haurà de quedar determinat inicialment, sens perjudici que l'Administració pugui concretar aquestes funcionalitats atenent a consideracions tècniques, econòmiques o necessitats de l'usuari durant el període d'execució, en els termes prevists en aquesta lletra, de conformitat amb l'article 308.3 de la LCSP.

El finançament i pagament d'aquests contractes s'ajustarà al ritme requerit en l'execució dels components de prestació requerits.

6.5 En el supòsit de licitació per lots, la lletra A.3 desglossarà el pressupost màxim de licitació per cadascun dels lots i indicarà el pressupost de despesa màxima de la totalitat dels lots.

6.6 El pressupost base de licitació és adequat als preus del mercat i s'ha determinat tenint en compte els costos directes i indirectes, altres despeses eventuais i, en els contractes en què el cost dels salaris de les persones empleades per a la seva execució formin part del preu total del contracte, els costos salarials que s'indiquen en la lletra A.4.

6.7 El valor estimat del contracte i, si escau, de cadascun dels lots, calculat de conformitat amb l'article 101 de la LCSP, és el que figura en la lletra A.5 del quadre de característiques del contracte, que conté així mateix informació sobre el mètode de càlcul aplicat.

6.8 Les anualitats en què es distribueix la despesa, així com el finançament del contracte, en el cas de finançament conjunt, constaran en la lletra B del quadre de característiques del contracte.

L'òrgan de contractació té la facultat de reajustar les anualitats quan les exigències d'execució pressupostària ho aconsellin.

6.9 En el supòsit de cofinançament amb fons europeus, aquest contracte s'ha de sotmetre a les disposicions del Tractat de la Unió Europea i als actes fixats en virtut d'aquest, i serà coherent amb les activitats, polítiques i prioritats comunitàries en pro d'un desenvolupament sostenible i millora del medi ambient, i ha de promoure el creixement, la competitivitat, l'ocupació i la inclusió social, així com la igualtat entre homes i dones, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell.

6.10 En el cas que l'objecte del contracte consisteixi en un servei complex en el qual l'execució del contracte impliqui costos d'inversió inicials i es prevegi que les obres o equipaments que es generin s'hagin d'incorporar al patrimoni de l'Administració en concloure o resoldre's el contracte, es podrà establir un sistema de retribució que els compensi.

7 EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

Es disposa del crèdit pressupostari necessari per atendre les obligacions que es deriven per a l'òrgan de contractació del compliment del contracte fins a la seva conclusió.

En cas de tramitació anticipada de la despesa, l'adjudicació del contracte se sotmet a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici corresponent per atendre les obligacions derivades del contracte.

La consignació pressupostària de les obligacions econòmiques que deriven d'aquest contracte figura en la lletra B del quadre de característiques del contracte.

8 DURADA DEL CONTRACTE. TERMINI D'EXECUCIÓ

8.1 La durada del contracte, el termini d'execució total, els terminis d'execució parcials, si escau, o la data d'inici del servei són els que figuren en la lletra D del quadre de característiques del contracte, són indicatius i podran ser modificats, si escau, com a conseqüència de la licitació.

El termini màxim de durada del contracte de subministraments no pot ser superior a cinc anys, incloent-hi les possibles pròrroques que l'òrgan de contractació n'acordi abans de la finalització.

Aquest termini podrà ser superior en els casos prevists en els apartats 4 i 7 de l'article 29 de la LCSP.

En el cas que aquest contracte sigui un contracte reservat de conformitat amb la disposició addicional 48 de la LCSP, la durada màxima del contracte no ha d'excedir els tres anys.

L'admissibilitat de la pròrroga s'indica en la lletra D del quadre de característiques del contracte.

8.2 En el supòsit de contracte de resultat, el termini màxim d'execució comença a comptar des del dia que s'estipuli en el contracte.

De conformitat amb el que estableix l'article 195.2 de la LCSP, aquest termini d'execució es podrà prorrogar quan el contractista no pugui complir-lo per causes que no li siguin imputables, sempre que les justifiqui degudament, i així ho determini el responsable del contracte.

8.3 En el supòsit de contractes d'activitat amb preu a tant alçat o per unitats d'execució o de temps, el termini màxim de durada és el que s'indica en la lletra D, o bé fins que se n'hagi exhaurit el pressupost màxim, en el cas que aquest fet es produeixi amb antelació al compliment del termini assenyalat abans.

El termini de durada es podrà prorrogar, de conformitat amb el que estableix l'article 29 de la LCSP, si així s'indica en la lletra D del quadre de característiques del contracte i en els termes que s'hi indiquen. En el cas que el contracte es prorrogui, es mantindran inalterats els preus inicials, sens perjudici, si escau, de les possibles revisions de preus que escaiguin, de conformitat amb el que estableix la clàusula 9 d'aquest plec.

L'execució de les unitats que solliciti l'Administració es durà a terme d'acord amb el que estableix la clàusula 24 i el que s'estipula en el contracte, en els terminis màxims que s'indiquin des que es formalitzi cada sollicitud.

9 REVISIÓ DE PREUS

La procedència o no de la revisió de preus d'aquest contracte i, si escau, la fórmula de revisió de preus aplicable a la contractació s'indiquen en la lletra G del quadre de característiques del contracte.

Quan escaigui, la revisió de preus tindrà lloc de conformitat amb el que preveu el capítol II del títol III del llibre primer de la LCSP.

II ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

10 PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ

10.1 L'adjudicació del contracte s'ha de dur a terme mitjançant un procediment obert, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 156 a 158 de la LCSP.

La tramitació del procediment serà ordinària o urgent, segons el que s'indica en la portada d'aquest plec. Quan la tramitació utilitzada sigui d'urgència, els terminis per a la licitació, l'adjudicació i la formalització del contracte es reduiran a la meitat, llevat de determinades excepcions, de conformitat amb el que estableix l'article 119 de la LCSP.

10.2 El contracte s'adjudicarà prenent com a base els criteris d'adjudicació que s'indiquen en la lletra A del quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

L'òrgan de contractació pot articular el procediment d'adjudicació en diverses fases. S'entén que en aquesta contractació hi ha diverses fases quan en la lletra D del quadre de criteris d'adjudicació del contracte s'indiquin les fases i els criteris d'adjudicació que s'han d'utilitzar.

10.3 La presentació d'ofertes s'ha de dur a terme utilitzant mitjans electrònics si així s'indica en la portada d'aquest plec i d'acord amb el que s'estableix en les clàusules 12.1 i 12.2 d'aquest plec i en la lletra I del quadre de característiques del contracte.

Quan així s'hagi indicat en la lletra Z del quadre de característiques del contracte, per participar en aquest procediment s'exigeix, de conformitat amb la lletra k) de l'apartat 1 de la disposició addicional 16 de la LCSP, que el licitador estigui inscrit prèviament en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic i que en aquesta inscripció constin les dades relatives a la seva capacitat, solvència, representació i habilitacions exigits en aquest plec. En el cas que s'exigeixi aquesta inscripció, s'han d'indicar les especialitats que corresponguin.

10.4 Les notificacions i comunicacions referides a aquesta contractació s'han de fer, amb caràcter general, per mitjans exclusivament electrònics i a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Els licitadors han d'indicar en la declaració responsable a què fa referència la clàusula 14.1.1.a) d'aquest plec l'adreça electrònica habilitada en la qual s'han d'efectuar les notificacions electròniques.

En el cas que les proposicions s'hagin de presentar necessàriament per mitjans electrònics, el licitador també ha d'indicar, en l'apartat corresponent de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l'adreça electrònica habilitada, de conformitat amb la clàusula 12.5 d'aquest plec.

En qualsevol moment del procediment els licitadors poden comunicar la modificació d'aquesta adreça.

L'adreça electrònica habilitada indicada s'utilitzarà també per efectuar notificacions durant la fase d'execució del contracte.

11 GARANTIA PROVISIONAL

11.1 Els licitadors han de constituir una garantia provisional per l'import fixat en lletra H.1 del quadre de característiques del contracte, que correspondrà com a màxim al 3 % del pressupost base de licitació (IVA exclòs), tret que en aquest quadre s'indiqui que no és procedent.

11.2 En cas que hi hagi lots i que així s'indiqui expressament, els licitadors han de constituir una garantia provisional per l'import o pels imports fixats per a cada lot o lots als quals es liciti en la lletra H.1 del quadre de característiques del contracte, que correspondrà, com a màxim, al 3 % del pressupost establert per a cada lot, IVA exclòs, en la lletra A.3 del quadre de característiques del contracte.

11.3 En els supòsits en què no hi hagi fixació prèvia del pressupost base de licitació i s'indiqui així expressament, els licitadors han de constituir una garantia provisional per l'import fixat en la lletra H.1 del quadre de característiques del contracte, que

correspondrà, com a màxim, al 3 % del pressupost de despesa màxima, IVA exclòs, previst en la lletra A.2 del quadre de característiques del contracte.

11.4 La garantia provisional es pot prestar en qualsevol de les formes previstes en l'article 108 de la LCSP.

Tots els models de garantia es troben disponibles a l'enllaç següent: http://www.caib.es/sites/jcca/ca/documents_dutilitat-4423/

La garantia provisional s'ha de constituir d'acord amb les normes establertes en l'article 106 de la LCSP, i també en la normativa de desplegament i la normativa autonòmica que hi sigui aplicable.

No s'exigeix la validació de les garanties. No obstant això, quan la garantia es constitueixi mitjançant aval o assegurança de caució s'exigeix la verificació de la representació, efectuada per la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11.5 En el supòsit d'unions temporals d'empreses, la garantia provisional pot constituir-la una o diverses de les empreses participants en la unió, sempre que en conjunt

s'aconsegueixi la quantia exigida i garanteixi solidàriament tots els integrants de la unió.

11.6 La garantia provisional s'extingirà automàticament i serà retornada, de conformitat amb el règim previst en la normativa de desplegament i la normativa autonòmica que hi sigui aplicable, als licitadors immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional es retornarà al licitador seleccionat com a adjudicatari quan hagi constituït la garantia definitiva, i es podrà aplicar l'import de la garantia provisional a la definitiva o fer una nova constitució d'aquesta darrera.

12 PROPOSICIONS DELS INTERESSATS

12.1 Les proposicions s'han de presentar en la forma indicada en aquesta clàusula i en les clàusules 13 i 14, ja sigui per mitjans electrònics o, excepcionalment, mitjançant presentació per mitjans no electrònics, segons el que s'indica a continuació.

La forma de presentació d'ofertes en aquest contracte pot ser una de les següents:

a) Licitació electrònica: les proposicions s'han de presentar necessàriament per mitjans electrònics. En aquest cas, els licitadors han de preparar i presentar les seves ofertes íntegrament i obligatòriament de forma electrònica mitjançant l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per fer-ho, han de seguir les indicacions detallades en la Guia dels serveis de licitació electrònica per a empreses, accessible en l'enllaç següent:

<https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasayuda>.

En aquesta Guia o en l'eina esmentada es detallen els formats de documents electrònics admesos.

Per poder usar aquesta eina és requisit inexcusable ser un usuari «operador econòmic» registrat de la Plataforma de Contractació de Sector Públic. El registre ha d'incloure les dades bàsiques i les dades addicionals. En la Guia d'utilització de la plataforma de contractació del sector públic per a empreses (Guia de l'operador econòmic), accessible en l'enllaç anterior, es descriu el procediment per donar-se d'alta.

b) Licitació electrònica parcial (manual i electrònica): les proposicions s'han de presentar necessàriament per mitjans electrònics segons el que s'indica en la lletra anterior, a excepció d'alguna part de la proposició, que serà identificada clarament en aquest plec, que s'haurà de presentar obligatòriament per mitjans no electrònics. Aquesta modalitat constitueix un subtipus de la licitació electrònica prevista en la lletra anterior.

c) Licitació no electrònica (manual): les proposicions s'han de presentar necessàriament per mitjans no electrònics en el lloc indicat en la lletra I del quadre de característiques del contracte.

La forma de presentació d'ofertes en aquest procediment d'adjudicació és la que s'indica en la portada d'aquest plec, en la qual s'indica si la licitació és electrònica (encara que sigui parcial) o no, i en la lletra I del quadre de característiques del contracte.

Adicionalment, en aquesta lletra s'indica, per al supòsit de licitació electrònica parcial, quin sobre s'ha de presentar per mitjans no electrònics.

La decisió sobre la forma de presentació d'ofertes correspon a l'Administració, i es pren de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 15 de la LCSP. Adicionalment, es té en compte, d'acord amb l'objecte del contracte, la mida estimada que pot arribar a tenir algun dels sobres en relació amb la mida màxima dels documents que suporta la Plataforma, que s'indica en la Guia dels serveis de licitació electrònica per a empreses.

En el cas que un licitador presenti la seva proposició per mitjans diferents dels indicats, íntegrament o parcialment, no serà admès al procediment d'adjudicació del contracte, i no se li atorgarà cap tràmit d'esmena.

12.2 Quan la forma de presentació sigui electrònica i no pugui completar-se l'enviament electrònic perquè la relació entre la grandària de l'oferta i la velocitat de pujada o amplada de banda del canal de comunicacions contractat pel licitador no és adequada, de conformitat amb la lletra h) de l'apartat 1 de la disposició addicional 16 de la LCSP, l'enviament per mitjans electrònics de les ofertes es podrà fer en dues fases: primer, es trameta la petjada electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la presentació amb caràcter general, i després, l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. Si no es fa aquesta segona tramesa en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

Si per qualsevol circumstància no és factible completar l'oferta de manera telemàtica, el licitador ha d'emprar l'eina de la PLACSP per a descarregar-la en un suport electrònic (DVD, USB) i presentar-la mitjançant el lliurament en el registre que s'indiqui en l'anunci de licitació, personalment o bé mitjançant l'enviament per missatgeria lliurat dins del termini de 24 hores atorgat en el paràgraf anterior. També es pot fer mitjançant l'enviament per correu en els termes de la clàusula 12.14 d'aquest plec.

12.3 Les proposicions s'han de presentar en el lloc i el termini assenyalats en la lletra I del quadre de característiques del contracte.

Si el dia indicat és dissabte o festiu, s'ha d'ajustar al primer dia hàbil següent.

En el cas que les proposicions s'hagin de presentar per mitjans no electrònics, o que, havent-se indicat que la licitació serà electrònica, algun sobre s'hagi de presentar per mitjans no electrònics, la presentació es pot fer mitjançant lliurament en el registre que s'indiqui en l'anunci de licitació, personalment o bé mitjançant un enviament per missatgeria lliurat dins del termini assenyalat. En aquest cas també es pot fer mitjançant un enviament per correu en els termes de la clàusula 12.14 d'aquest plec.

12.4 Els interessats poden accedir als plecs i la documentació complementària per mitjans electrònics a través del perfil de contractant. Excepcionalment, en els supòsits prevists en l'article 138.2 de la LCSP, l'accés es farà per mitjans no electrònics en la forma indicada en l'anunci de licitació.

L'òrgan de contractació proporcionarà a tots els interessats en el procediment de licitació, a tot tardar sis dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació

d'ofertes, la informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària que sol·licitin, a condició que l'hagin demanada almenys dotze dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions, tret que en la lletra I del quadre de característiques del contracte s'estableixi un altre termini diferent.

Quan la tramitació utilitzada sigui d'urgència i el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, el termini de sis dies serà de quatre dies.

12.5 Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar als plecs i la documentació que regeixen la licitació, i la presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva, així com l'autorització a la mesa de contractació i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un estat membre de la Unió Europea.

També suposa l'autorització, tret que el licitador manifesti expressament la seva oposició, per consultar la informació relativa a la seva identitat i, si escau, a la del seu representant, tret que es tracti del passaport, al compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social, i per obtenir les dades o els documents que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol administració, sempre que, en aquest darrer cas, el licitador hagi manifestat expressament que no vol aportar-los en aquest procediment i hagi indicat en quin moment i davant quin òrgan administratiu els va presentar, de conformitat amb la clàusula 20.7 d'aquest plec.

Als efectes indicats en els paràgrafs anteriors, en el cas que les proposicions s'hagin de presentar necessàriament per mitjans electrònics, l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic conté un apartat perquè el licitador emplei diverses autoritzacions. En aquest apartat el licitador, necessàriament, ha d'autoritzar l'ús de les comunicacions electròniques i indicar l'adreça de electrònica habilitada que hagi indicat en la declaració responsable a què fa referència la clàusula 14.1.1 a) d'aquest plec. Quant a la resta d'autoritzacions de consulta de dades de tercers, ha d'indicar que autoritza l'Administració a consultar els sistemes que s'esmenten, tret que vulgui manifestar l'oposició a què es refereix el paràgraf anterior; en aquest cas, ha d'indicar que no autoritza la consulta.

En tot cas, en el supòsit que el licitador no autoritzi en l'eina la consulta de les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, aquesta oposició no tindrà efectes, d'acord amb el que s'indica en el primer paràgraf d'aquesta clàusula.

Igualment, no tindrà efectes l'autorització o l'oposició en relació amb la consulta a la Caixa General de Dipòsits, que no és de l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per finalitzar el procés de preparació de l'oferta el licitador haurà de signar aquest apartat com un sobre més, addicional als que es requereixen segons el que estableix la clàusula 13 d'aquest plec.

12.6 Les proposicions són secretes i s'han d'arbitrar els mitjans que garanteixin aquest caràcter fins al moment d'obertura de les proposicions.

12.7 L'import de la proposició econòmica no ha de superar el pressupost base de licitació establert en la lletra A del quadre de característiques del contracte.

12.8 Els interessats han de presentar les seves ofertes referides a la totalitat dels subministraments objecte del contracte o del lot o lots als quals es presentin.

12.9 Si hi ha lots, els interessats poden presentar ofertes referides a un, a diversos, o a la totalitat dels lots, tret que en la lletra C del quadre de característiques del contracte es limiti el nombre de lots als quals es poden presentar. Els interessats han d'especificar, si escau, l'oferta corresponent a cada lot.

Quan, de conformitat amb l'article 99.4 de la LCSP, s'estableixin limitacions quant al nombre de lots pels quals un mateix licitador pot presentar oferta o al nombre de lots que es puguin adjudicar a cada licitador, s'ha d'indicar així en la lletra C del quadre de característiques del contracte.

En el cas que s'hagi limitat el nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador, i, com a conseqüència de l'aplicació dels criteris d'adjudicació, un licitador pugui resultar adjudicatari d'un nombre de lots que excedeixi el màxim indicat, hi constaran també els criteris objectius que s'han d'aplicar per determinar els lots que seran adjudicats.

En aquest cas es considerarà que en les unions d'empresaris seran aquestes i no els seus components les considerades licitadores.

En el cas que es permeti l'adjudicació de més d'un lot al mateix licitador, l'òrgan de contractació pot adjudicar, de conformitat amb l'article 99.5 de la LCSP, una oferta integradora si així s'ha establert en la lletra C del quadre de característiques del contracte. En el cas que sigui així, en aquesta lletra es concretaran la combinació o combinacions que s'admeten. La solvència exigida per a cada combinació o combinacions és la que s'indica, de conformitat amb la clàusula 5.8 d'aquest plec, en la lletra F.4 del quadre de característiques del contracte.

Les proposicions per a cada lot es presentaran en sobres diferenciats, tret que en la lletra Z del quadre de característiques del contracte s'indiqui una altra cosa.

12.10 Cada interessat pot presentar només una oferta en relació amb l'objecte del contracte, o del lot o lots als quals liciti.

Quan es permeti la presentació de variants en la lletra J del quadre de característiques del contracte, en la qual han de constar els requisits mínims, les modalitats i les característiques, les variants que inclogui en la seva oferta s'han de subjectar a les condicions establertes.

12.11 L'empresari que hagi presentat una oferta en unió temporal amb altres empresaris no pot presentar, al seu torn, una oferta individualment, ni figurar en més d'una unió temporal participant en la licitació. En el cas que hi hagi lots aquesta prohibició també serà aplicable en relació amb cada lot de la licitació.

12.12 L'incompliment de les normes contingudes en el primer paràgraf de la clàusula 12.10 i en la clàusula 12.11 d'aquest plec dona lloc a la no admissió de totes les ofertes subscrites pel licitador.

12.13 Una vegada lliurada o remesa la proposició, no pot ser retirada, sens perjudici del que indica la clàusula 21.4 d'aquest plec.

En el cas que les ofertes es presentin per mitjans no electrònics, les oficines receptores donaran un rebut de cada proposició al presentador, en el qual constarà el nom del licitador, la denominació del contracte objecte de la licitació i el dia i l'hora de la presentació.

12.14 En el cas que les ofertes es presentin per mitjans no electrònics, quan la documentació s'envii per correu, l'empresari ha de justificar la data d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la tramesa de l'oferta el mateix dia, mitjançant qualsevol dels mitjans permesos, d'acord amb el que preveu la lletra I del quadre de característiques del contracte.

Sense la concurrència de tots dos requisits no serà admesa la documentació si l'òrgan de contractació la rep amb posterioritat a la data i l'hora de finalització del termini.

No obstant això, transcorreguts deu dies naturals següents a la data indicada sense haver rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

12.15 En el cas que les ofertes es presentin per mitjans no electrònics, una vegada adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s'hagin interposat, la documentació general dels licitadors o candidats que no hagin resultat adjudicataris quedarà a la seva disposició en les oficines de l'òrgan de contractació. En el cas que la documentació no sigui retirada en el termini de sis mesos, s'entendrà que l'interessat hi ha renunciat i l'òrgan de contractació queda facultat per destruir-la.

13 FORMA DE LES PROPOSICIONS

13.3 Les proposicions consten de dos o tres sobres, en funció dels criteris d'adjudicació i la seva forma d'avaluació, de conformitat amb les regles següents:

13.3.1 El sobre núm. 1 ha de tenir el títol següent: Sobre núm. 1: Documentació general.

13.3.2 En els casos en què tots els criteris d'adjudicació del contracte siguin avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules, s'han de presentar un total de dos sobres.

El sobre núm. 2 ha de tenir el títol següent: Sobre núm. 2: Proposició avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules.

13.3.3 En els casos en què, a més de l'existència d'un o diversos criteris d'adjudicació del contracte que siguin avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules, hi hagi un o diversos criteris d'adjudicació que siguin avaluables mitjançant un judici de valor, s'han de presentar un total de tres sobres.

El sobre núm. 2 ha de tenir el títol següent: Sobre núm. 2: Proposició avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules.

El sobre núm. 3 ha de tenir el títol següent: Sobre núm. 3: Proposició avaluable mitjançant judici de valor.

13.4 En el cas que hi hagi lots i es vulgui presentar una oferta per a diversos lots, es presentaran tants sobres núm. 2 i, si escau, núm. 3 com lots pels quals es presenti oferta, de conformitat amb el que indica la clàusula 12.9 d'aquest plec.

En el cas que es permeti l'adjudicació de més d'un lot al mateix licitador, i es prevegi l'adjudicació a una oferta integradora, les especialitats respecte de la presentació dels sobres que contenen ofertes integradores s'indiquen, si escau, en la lletra Z del quadre de característiques del contracte.

13.5 En el cas que les proposicions s'hagin de presentar necessàriament per mitjans electrònics, l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic genera un nou sobre amb les autoritzacions a l'efecte de consulta de dades de tercers a què es refereix la clàusula 12.5 d'aquest plec.

13.6 Els sobres han d'estar signats pel licitador o per la persona que el representi.

Si es tracta d'una unió temporal d'empreses, s'indicaran les dades de cadascun dels empresaris, i els sobres han d'anar signats pels representants de cadascuna de les empreses integrants de la unió.

En el cas que els sobres es presentin per mitjans electrònics, la signatura serà electrònica i el sobre queda automàticament tancat.

En el cas que les proposicions s'hagin de presentar per mitjans no electrònics, o que, havent-se indicat que la licitació serà electrònica, algun sobre s'hagi de presentar per mitjans no electrònics, els sobres han d'estar tancats i han d'estar identificats exteriorment amb indicació de la licitació a la qual es concorre, el nom i els llinatges o la raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica, si en té.

13.7 En el cas que les proposicions s'hagin de presentar per mitjans no electrònics, o que, havent-se indicat que la licitació serà electrònica, algun sobre s'hagi de presentar per mitjans no electrònics, a l'interior de cada sobre es farà constar en un full independent el contingut, enunciat numèricament.

13.8 En el cas que el licitador consideri que la seva proposició conté dades i documents que són susceptibles de ser considerats confidencials, pot presentar, d'acord amb l'article 133 de la LCSP, una declaració en la qual indiqui quines dades i documents són de caràcter confidencial, i ho ha de justificar adequadament. Aquesta declaració s'ha de presentar en el moment que presenti la seva oferta.

En el cas que les proposicions s'hagin de presentar per mitjans no electrònics, o que, havent-se indicat que la licitació serà electrònica, algun sobre s'hagi de presentar per mitjans no electrònics, aquesta circumstància s'ha de reflectir a més clarament —

sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma— en el mateix document assenyalat com a tal.

Els documents i les dades presentades pels licitadors poden ser considerats de caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector. Si no s'aporta aquesta declaració, es considera que cap document o dada té aquest caràcter.

No es consideren confidencials els documents que tinguin el caràcter de documents d'accés públic. S'entenen com a tals els dipositats en arxius i registres oficials i els publicats en butlletins oficials de qualsevol àmbit. La declaració de confidencialitat no pot afectar la totalitat de l'oferta.

En cas que l'òrgan de contractació consideri que les dades i els documents qualificats com a confidencials no tenen aquest caràcter, pot determinar quins tenen caràcter confidencial, i ho ha de motivar en l'expedient.

14 CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

14.1 Els licitadors han de presentar les seves proposicions en la forma indicada en les clàusules 12 i 13. La documentació general, la proposició econòmica i, si escau, la proposició tècnica, s'han de presentar en els termes que s'estableixen a continuació.

14.1.1 Documentació general (sobre núm. 1) a Declaració responsable presentada conforme al model del Document europeu únic de contractació establert pel Reglament d'execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016.

El licitador ha de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), que consisteix en una declaració formal per la qual declara que no es troba en cap de les situacions en les quals hagi de ser exclòs, o pugui ser-ho, de participar en aquest procediment de contractació, que compleix els criteris de selecció establerts en aquest plec i que es compromet a presentar la documentació pertinent.

Aquesta declaració ha d'estar signada per qui tengui poder suficient per fer-ho.

En el cas que la proposta d'adjudicació recaigui a favor seu, haurà de presentar, prèviament a l'adjudicació del contracte, els documents exigits en la clàusula 20.2 d'aquest plec.

La informació que s'ha d'emplenar en el DEUC és la que s'indica en la lletra Y del quadre de característiques del contracte.

Per emplenar el DEUC és convenient seguir les instruccions que figuren en l'annex I del Reglament d'execució (UE) 2016/7 i les orientacions contingudes en la Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, per la qual es publica la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre la utilització del Document europeu únic de contractació previst en la nova Directiva de contractació pública.

Els licitadors poden obtenir el formulari DEUC en el lloc indicat en la lletra I del quadre de característiques del contracte.

L'adreça electrònica indicada en el DEUC ha de ser l'adreça electrònica habilitada en la qual efectuar les notificacions, tal com estableix la clàusula 10.4 d'aquest plec.

Si el contracte està dividit en lots i els criteris de selecció varien d'un lot a un altre, el DEUC s'ha d'emplenar per a cada lot o grup de lots al qual s'apliquin els mateixos requisits de solvència.

En el cas que el licitador recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses, ha de presentar el seu propi DEUC i tants DEUC com entitats de què es tracti.

En el cas d'unió temporal d'empresaris, s'han de presentar tants DEUC com empreses integrants de la unió, signats, cadascun, pels representants respectius.

b) El compromís de constitució d'unió temporal d'empreses, si escau.
En el cas d'unió temporal d'empresaris, s'ha de presentar un compromís de constituir-se formalment en unió temporal en el cas que resultin adjudicatari del contracte. Aquest document ha d'anar signat pels representants de cadascuna de les empreses integrants de la unió.

Els membres de la unió han d'indicar els noms i circumstàncies dels empresaris que la componen i la participació de cadascun d'ells, i han de designar un representant o apoderat únic.

c) L'acreditació de la garantia provisional, si escau.

Quan s'exigeixi garantia provisional, s'ha de presentar el document que acrediti que s'ha constituït.

En el cas de licitació per lots, el resguard de la garantia provisional ha d'anar acompanyat d'una relació detallada dels lots als quals es licita.

d) L'especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació en el cas que el licitador sigui una persona jurídica, i, per a qualsevol licitador, el compromís de dedicar o d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per dur-lo a terme adequadament a què fa referència la clàusula 5.2 d'aquest plec en els casos en què s'hagi exigint en la lletra F.5 del quadre de característiques del contracte per a la concreció de les condicions de solvència.

e) Una declaració sobre els documents i dades de caràcter confidencial, si escau, de conformitat amb la clàusula 13.6 d'aquest plec.

f) La declaració expressa relativa al grup empresarial a què pertany l'empresa i comprensiva de totes les societats pertanyents a un mateix grup, en els termes establerts en l'article 42 del Codi de comerç, quan diverses empreses del grup participin en el procediment. En el supòsit que no pertanyi a cap grup empresarial, la declaració s'ha de fer en aquest sentit.

g) La declaració sobre el compliment dels requisits a què es refereixen la clàusula 4.7 d'aquest plec i l'article 65.1, segon paràgraf, de la LCSP, si escau.

h) La declaració sobre el compliment de les obligacions a què es refereixen l'article 129 de la LCSP i la clàusula 4.8 d'aquest plec, si escau.

i) Les empreses estrangeres han de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les

incidències que directament o indirectament puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitant.

j) Qualsevol altre document que segons aquest plec s'hagi d'incloure en aquest sobre.

14.1.2 Proposició econòmica (sobre núm. 2: proposició avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules).

El licitador ha de presentar la seva oferta econòmica segons el model de l'annex II d'aquest plec. L'oferta ha d'estar signada per qui tengui poder suficient per fer-ho, i no ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta. Aquest model s'adaptarà en cas que hi hagi lots o preus unitaris.

L'import s'ha d'expressar clarament en xifres i lletres. S'indicarà l'import amb l'IVA exclòs i, a continuació, com a partida independent, l'import de l'IVA que hagi de ser repercutit. També s'ha d'indicar el tipus impositiu de l'IVA aplicable a la prestació i l'import total de l'oferta.

Aquesta mateixa informació es farà constar, de forma desglossada, en el cas que es tracti d'una licitació amb preus unitaris.

S'entén que l'oferta econòmica inclou totes les taxes i impostos, directes i indirectes, i arbitris municipals que gravin l'execució del contracte.

En el cas que hi hagi una discrepància entre l'import expressat en xifres i l'import expressat en lletres, preval l'expressat en lletres.

En el cas que l'oferta econòmica es presenti per mitjans electrònics i hi hagi una discrepància entre l'import que consta en lletres en el document que conté l'oferta econòmica i l'import que el licitador indiqui en el camp estructurat de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic corresponent al preu o import, preval el que consta en el document.

Quan s'hagi exigit així en la lletra Q del quadre de característiques del contracte, el sobre amb la proposició econòmica també contindrà la declaració sobre la intenció de subscriure subcontractes a què es refereix l'article 215.2.a) de la LCSP. El licitador ha d'indicar en la declaració la part del contracte que tengui previst subcontractar, i assenyalar-ne l'import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n'hagi d'encomanar la realització.

Quan, d'acord amb la lletra X.3 del quadre de característiques del contracte l'execució impliqui el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del tractament, el licitador haurà d'indicar en l'apartat 3 de la seva oferta si té previst

contractar amb tercers els servidors o els subministraments associats als mateixos , amb indicació del nom o el perfil empresarial de la persona o empresa a la qual vagi a encomanar la seva realització, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica. Aquesta obligació té caràcter d'obligació essencial als efectes de l'article 211.1 f)

14.1.3 Proposició tècnica (sobre núm. 2: proposició avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules i/o sobre núm. 3: proposició avaluable mitjançant judici de valor).

El licitador ha de presentar la documentació relativa als criteris d'adjudicació que s'indica en la lletra C del quadre de criteris d'adjudicació del contracte, així com la declaració a què es refereix el darrer paràgraf de la clàusula 14.1.2 d'aquest plec.

Aquesta documentació, que ha d'estar signada, s'inclourà, segons cada cas, en el sobre núm. 2 i/o en el sobre núm. 3, d'acord amb el que estableix la clàusula 13 i en la lletra C del quadre de criteris d'adjudicació del contracte d'aquest plec. La declaració esmentada en el paràgraf anterior s'inclourà en el sobre núm. 2.

Si el licitador no aporta la documentació relativa a algun d'aquests criteris d'adjudicació, o aquesta no conté tots els requisits exigits, la proposició d'aquest licitador no serà valorada respecte del criteri que es tracti.

La documentació relativa als criteris d'adjudicació que siguin avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules no s'ha d'incloure en el sobre que conté la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant un judici de valor. La infracció d'aquest mandat dona lloc a l'exclusió del licitador.

La inclusió de documentació relativa als criteris d'adjudicació que siguin avaluables mitjançant un judici de valor en el sobre que conté la documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules dona lloc a la no valoració d'aquesta documentació.

14.2 Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de la perfecció del contracte.

L'òrgan de contractació o la mesa de contractació poden demanar als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.

No obstant això, quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o figuri en una base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests siguin accessibles de manera gratuïta per a l'òrgan de contractació, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en aquests llocs.

14.3 Tota la documentació que han de presentar els licitadors ha de ser una còpia que tenguin caràcter d'autèntica conformement a la legislació vigent en la matèria o una còpia simple o fotocòpia, excepte el document acreditatiu de la garantia provisional, si escau, que, en el supòsit de licitació no electrònica, ha de ser l'original.

Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes derivats de la qualitat de la còpia, l'Administració pot sol·licitar l'acarament de les còpies aportades, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.

Els licitadors es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin, i estan subjectes a les conseqüències que la normativa preveu per al cas que no quedi acreditada la veracitat del document.

Tot això, sens perjudici del dret que, en el supòsit de licitació no electrònica, assisteix el licitador de presentar documentació original si ho prefereix així.

Els documents s'han de presentar en llengua catalana o castellana. La documentació redactada en una altra llengua s'ha d'acompanyar de la traducció oficial corresponent a la llengua catalana o castellana.

15 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

15.1 Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta amb la millor relació qualitat-preu o, si escau, millor relació cost-eficàcia, cal tenir en compte els criteris directament vinculats a l'objecte del contracte, basats en els prevists en l'article 145 de la LCSP, que s'indiquen, juntament amb la ponderació atribuïda a cadascun, o en ordre decreixent quan no sigui possible ponderar-los, en la lletra A del quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

En el cas que el procediment d'adjudicació s'articuli en diverses fases, la lletra D del quadre de criteris d'adjudicació del contracte indica en quines fases s'aniran aplicant els diferents criteris, així com el llindar mínim de puntuació exigida al licitador per continuar en el procés selectiu.

15.2 L'avaluació de les proposicions s'ha de fer de conformitat amb les fórmules o la manera de valoració respecte als criteris d'adjudicació, establerts en la lletra B del quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

15.3 En aquest procediment es poden establir criteris d'adjudicació que siguin avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules i criteris d'adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor.

L'avaluació de les ofertes conformement als criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules s'ha de fer després d'efectuar prèviament la dels criteris d'adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor.

15.4 En el cas en què als criteris avaluables mitjançant un judici de valor se'ls atribueixi una ponderació superior als criteris avaluables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules, l'avaluació de les ofertes respecte als criteris avaluables mitjançant un judici de valor la farà en primer lloc un comitè d'experts constituït en els

termes de l'article 146.2 de la LCSP, o, si no n'hi ha, l'organisme tècnic especialitzat que s'indica en la lletra E del quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

La designació dels membres del comitè d'experts o bé el procediment per efectuar-la s'indica en la lletra F del quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

El criteri o els criteris concrets que se sotmeten a valoració del comitè d'experts o de l'organisme tècnic especialitzat, el termini en què aquests han d'efectuar la valoració i els límits màxim i mínim en què aquesta serà quantificada s'indiquen en el quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

El resultat d'aquesta valoració ha de ser argumentat i justificat en el corresponent informe de valoració que s'ha d'incorporar a l'expedient.

En un acte posterior, d'acord amb el que disposa la clàusula 17.2 d'aquest plec, la mesa de contractació farà la valoració de les ofertes respecte la resta de criteris, i podrà sol·licitar els informes que estimi oportuns.

Un cop obtinguda la valoració de les ofertes respecte d'aquests criteris, s'assignarà a cadascuna els punts de ponderació corresponents a cada criteri.

15.5 En la lletra K del quadre de característiques del contracte s'indiquen els paràmetres que permeten identificar les ofertes anormalment baixes.

En el cas que en aquesta lletra no s'indiqui res i l'únic criteri d'adjudicació sigui el preu, s'aplicaran els paràmetres objectius que s'estableixen reglamentàriament.

Quan s'identifiqui una proposició que pugui ser considerada anormalment baixa, s'haurà de donar audiència al licitador afectat i s'ha de tramitar el procediment previst en els apartats 4 i 6 de l'article 149 de la LCSP.

15.6 Un cop obtinguda la puntuació respecte a cadascun dels criteris de totes les ofertes presentades i no declarades anormalment baixes, s'ha de sumar la puntuació total de cadascuna, i serà seleccionada la que obtengui més puntuació.

En el cas que es produeixi igualtat en les proposicions des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l'adjudicació, la proposta d'adjudicació es farà a favor del licitador que acrediti que disposa d'un pla d'igualtat prèviament visat per l'Institut Balear de la Dona o amb el distintiu empresarial, o bé l'acreditació equivalent en matèria d'igualtat, expedit per l'òrgan competent estatal o autonòmic, de conformitat amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Si no és possible o quan persisteixi la igualtat, la proposta d'adjudicació s'ha de fer a favor del licitador que acrediti el compliment de les circumstàncies que si escau s'indiquen, per ordre de preferència, en la lletra G del quadre de criteris d'adjudicació del contracte com a criteris de desempat, de conformitat amb l'article 147.1 de la LCSP. En cas que no s'hagi indicat res en aquesta lletra, la proposta d'adjudicació s'ha de fer a favor del licitador que acrediti el compliment de les circumstàncies que s'indiquen, de forma ordenada, en l'article 147.2 de la LCSP.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat ha de ser aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.

16 QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL

16.1 Un cop conclòs el termini de presentació de proposicions, la mesa de contractació qualificarà la documentació general continguda en els sobres núm. 1 presentats pels licitadors.

Si observa defectes o omissions esmenables en la declaració responsable o en la resta de la documentació presentada, ho ha de notificar al licitador corresponent. Ha de deixar constància d'aquesta notificació en l'expedient i li ha de concedir un termini no superior a tres dies naturals perquè els esmeni. En aquest moment el licitador té la consideració d'admès provisionalment.

16.2 La presentació per part del licitador dels documents acreditatius del compliment dels requisits previs als quals fa referència la clàusula 20.2 d'aquest plec, en lloc de o juntament amb la declaració responsable, no donarà lloc a la seva qualificació per part de la mesa de contractació, que, en conseqüència, no ha d'atorgar termini per esmenar els defectes o omissions esmenables que, si escau, s'hi puguin observar.

No obstant això, si en lloc de la declaració responsable es presenten únicament els documents esmentats, l'esmena consistirà en la presentació de la declaració responsable.

No es pot atorgar un nou termini d'esmena si la declaració responsable que el licitador presenta durant el termini d'esmena conté defectes o omissions, encara que siguin esmenables.

16.3 En cas que l'òrgan de contractació faci ús de la facultat que li atorga la clàusula 14.2, segon paràgraf, d'aquest plec, aquesta documentació s'ha de presentar en un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà que el licitador hagi rebut el requeriment.

Una vegada presentada la documentació, la mesa de contractació ha de qualificar la documentació presentada en la forma establerta en la clàusula 16.1 d'aquest plec.

A l'efecte de completar l'acreditació del compliment dels requisits previs, es poden demanar al licitador els aclariments que s'estimin oportuns sobre els certificats i documents presentats, així com requerir-li la presentació d'altres documents complementaris.

16.4 La comunicació dels defectes o omissions esmenables es farà per mitjans electrònics.

La documentació que presenti el licitador en aquest moment ha d'estar a disposició de la mesa de contractació abans que acabi el termini per esmenar.

La falta d'esmena en termini dels defectes o omissions advertits dona lloc a la no admissió del licitador.

Si la documentació d'un licitador conté defectes substancials o deficiències materials no esmenables, no serà admès a la licitació.

17 OBERTURA DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

L'obertura de les proposicions presentades i la proposta d'adjudicació del contracte s'ha de fer segons algun dels procediments que s'indiquen a continuació, en funció

dels criteris d'adjudicació i la seva forma d'avaluació. Cal deixar constància de totes les actuacions en l'acta de la reunió corresponent de la mesa.

17.1 Procediment en el cas que només hi hagi criteris d'adjudicació del contracte avaluable de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules

17.1.1 La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre núm. 1 i fetes les esmenes i, si escau, aportats els aclariments o documents complementaris requerits, o transcorregut el termini que s'hagi conferit a aquest efecte, ha d'obrir les proposicions dels licitadors admesos.

En el cas que en la portada i en la lletra I del quadre de característiques del contracte s'hagi indicat que la licitació és electrònica, l'obertura dels sobres no es farà, amb caràcter general, en acte públic.

En el cas que en la portada i en la lletra I del quadre de característiques del contracte s'hagi indicat que la licitació no és electrònica, l'obertura dels sobres es farà en acte públic conformement al procediment següent:

En primer lloc, el president ha d'informar els assistents del nombre de proposicions rebudes i del nom dels licitadors, ha de comunicar el resultat de la qualificació de la documentació general presentada en els sobres núm. 1, amb expressió dels licitadors admesos i dels no admesos, i de les causes de la seva no admissió, i ha de convidar els assistents que formulin les observacions que estimin oportunes, que s'han de reflectir en l'acta, sense que en aquest moment la mesa pugui fer-se càrrec de documents que no hagin estat lliurats durant el termini d'admissió d'ofertes o el d'esmena de defectes o omissions.

A continuació, el secretari de la mesa obrirà el sobre núm. 2 dels licitadors admesos i llegirà les proposicions formulades pels licitadors.

Un cop conclosa l'obertura de les proposicions, es pot donar per conclòs l'acte públic d'obertura de proposicions.

17.1.2 La mesa de contractació, en el mateix acte o en un acte posterior, després de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, ha d'eleva a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació del contracte al licitador que ofereixi el millor preu o cost, en cas que aquest sigui l'únic criteri d'adjudicació, o la proposta d'adjudicació raonada que estimi adequada, que inclourà en tot cas la valoració dels criteris indicats en la clàusula 15 i en la lletra A del quadre de criteris d'adjudicació del contracte d'aquest plec.

17.2 Procediment en el cas que hi hagi criteris d'adjudicació del contracte avaluable de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules i criteris d'adjudicació del contracte que siguin avaluable mitjançant un judici de valor.

17.2.1 La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre núm. 1 i fetes les esmenes i, si escau, aportats els aclariments o documents complementaris requerits, o transcorregut el termini que s'hagi conferit a aquest efecte, ha d'obrir els sobres núm. 3 dels licitadors admesos, que contenen la documentació de les proposicions relatives als criteris d'adjudicació avaluable mitjançant un judici de valor.

17.2.2 Un cop que la mesa de contractació hagi avaluat els criteris d'adjudicació, després de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, o, si escau, rebut

l'informe del comitè d'experts o de l'organisme tècnic especialitzat a què fa referència la clàusula 15.4 d'aquest plec, s'han d'obrir els sobres núm. 2.

En el cas que en la portada i en la lletra I del quadre de característiques del contracte s'hagi indicat que la licitació és electrònica, l'obertura dels sobres no s'ha de fer, amb caràcter general, en acte públic.

En el cas que en la portada i en la lletra I del quadre de característiques del contracte s'hagi indicat que la licitació no és electrònica, l'obertura dels sobres s'ha de fer en acte públic conformement al procediment següent:

Un cop constituïda la mesa de contractació en la data assenyalada, i iniciat l'acte públic, el president ha d'informar del resultat de l'avaluació relativa a les proposicions contingudes en el sobre núm. 3.

Tot seguit, el secretari de la mesa ha d'obrir els sobres núm. 2 dels licitadors admesos i llegir les proposicions formulades pels licitadors.

Un cop conclosa l'obertura de les proposicions, es pot donar per conclòs l'acte públic d'obertura de proposicions.

17.2.3 La mesa de contractació, en el mateix acte o en un acte posterior, després de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, ha d'eleva a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació raonada que estimi adequada, que inclourà en tot cas la valoració dels criteris indicats en la clàusula 15 i en la lletra A del quadre de criteris d'adjudicació del contracte d'aquest plec.

18 REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ

Atesa la proposta de la mesa de contractació, l'òrgan de contractació o la unitat gestora de l'expedient de contractació ha de requerir el licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver rebut el requeriment, presenti la documentació que s'especifica en les clàusules 19 i 20, tant del licitador com de les altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, tret que l'hagi presentada amb anterioritat.

Una vegada presentada la documentació, la mesa de contractació o la unitat gestora de l'expedient de contractació ha de qualificar la documentació presentada pel licitador.

Si observa defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho ha de notificar al licitador. Ha de deixar constància d'aquesta notificació en l'expedient i li ha de concedir un termini no superior a tres dies naturals perquè els esmeni.

Tant el requeriment esmentat com la comunicació dels defectes o omissions esmenables s'han de fer, amb caràcter general, per mitjans electrònics, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

La documentació que presenti el licitador en aquest moment ha d'estar a disposició de la mesa de contractació o de la unitat gestora de l'expedient de contractació abans que acabi el termini per esmenar.

A l'efecte de completar l'acreditació de la capacitat i la solvència del licitador, se li poden demanar els aclariments que s'estimin oportuns sobre els certificats i documents presentats, així com requerir-li la presentació d'altres documents complementaris.

Si no es compleix el requeriment en el termini assenyalat o no s'esmenen en termini els defectes o omissions advertits, o en el cas que la documentació del licitador contengui defectes substancials o deficiències materials no esmenables, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i se li exigirà l'import del 3 % del pressupost base de licitació, l'IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, si escau, el licitador hagi constituït, sens perjudici del que estableix l'article 71.2.a) de la LCSP.

Així mateix, en aquest cas, es demanarà la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin estat classificades les ofertes i sense necessitat de ponderar novament els criteris d'adjudicació ni de recalcular les puntuacions dels licitadors.

19 GARANTIA DEFINITIVA

19.1 El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà d'acreditar, en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà d'haver estat requerit per fer-ho, la constitució de la garantia definitiva per un import del 5 % de l'import final ofert pel licitador, o del pressupost base de licitació, quan la quantia del contracte es determini en funció de preus unitaris; o del preu màxim fixat, en el cas dels contractes amb preus provisionals (lletra H.2 del quadre de característiques del contracte). Aquest percentatge es calcula sobre la base d'aquests imports a exclusió de l'IVA.

En cas que s'eximeixi l'adjudicatari de l'obligació de constituir garantia definitiva, s'indicarà així en la lletra H.2 del quadre de característiques del contracte, en la qual s'indiquen els motius d'aquesta dispensa.

19.2 Si es fa constar així en la lletra H.3 del quadre de característiques del contracte, i d'acord amb el que preveu l'article 107.2 de la LCSP, és obligatori constituir una garantia complementària d'un màxim del 5 % de l'import final ofert pel licitador, pel percentatge indicat en aquest quadre.

19.3 La garantia es pot constituir en qualsevol de les formes previstes en l'article 108 de la LCSP i es pot dipositar a la direcció general competent en matèria de tresoreria de la Comunitat Autònoma. La garantia constituïda mitjançant aval o contracte d'assegurança de caució ha de contenir la verificació prèvia de la

representació, efectuada per la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tots els models de garantia es troben disponibles a l'enllaç següent: http://www.caib.es/sites/jcca/ca/documents_dutilitat-4423/

En el cas que s'indiqui així en la lletra H.2 del quadre de característiques del contracte, la garantia es pot constituir, a instàncies del licitador, mitjançant retenció en el preu. Tret que s'indiqui una altra cosa en aquesta lletra, aquesta retenció es durà a terme en el primer abonament i en els successius si és necessari o, si escau, en el pagament de l'import total del contracte.

L'acreditació de la constitució de la garantia es pot fer per mitjans electrònics.

19.4 Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, el valor experimenti variació, s'ha de reajustar la garantia en el termini de quinze dies, comptadors des de la data en què es notifiqui a l'adjudicatari la resolució de modificació del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 109.3 de la LCSP.

19.5 En el cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al contractista, aquest l'ha de reposar o ampliar, en la quantia que correspongui,

en el termini de quinze dies des de l'execució; en cas contrari, incorrerà en causa de resolució.

19.6 Quan la garantia definitiva s'hagi constituït mitjançant contracte d'assegurança de caució i la durada del contracte excedeixi els cinc anys, el contractista podrà presentar com a garantia definitiva un contracte d'assegurança de caució de termini inferior al de la durada del contracte. En aquest cas, amb una antelació mínima de dos mesos al venciment del contracte d'assegurança de caució, està obligat a prestar una nova garantia o bé a prorrogar el contracte d'assegurança de caució i a acreditar-ho a l'òrgan de contractació. En cas contrari, es confiscarà la garantia definitiva per aplicació de l'article 110.c) de la LCSP.

20 DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR EL LICITADOR SELECCIONAT PER A L'ADJUDICACIÓ

20.1 El licitador que hagi presentat la millor oferta ha d'acreditar, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat requerit, que compleix les condicions de capacitat, representació i, si escau, solvència que s'exigeixen en aquest plec, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, a més, que ha constituït la garantia definitiva i, si escau, la garantia complementària a què fa referència la clàusula 19, i que ha abonat l'import corresponent als anuncis a què fa referència la clàusula 20.5 d'aquest plec.

Igualment, ha d'acreditar la capacitat i solvència de les altres empreses a les capacitats de les quals recorri.

Si escau, el licitador ha d'acreditar, a més, que compleix amb els requisits a què es refereixen la clàusula 4.7 d'aquest plec i l'article 65.1, segon paràgraf, de la LCSP, mitjançant la presentació de la documentació justificativa corresponent.

20.2 Per acreditar el compliment de les condicions de capacitat, representació i, si escau, solvència que s'exigeixen en aquest plec, el licitador ha de presentar els documents que s'indiquen a continuació, tot i que en pot substituir alguns pel certificat a què fa referència la clàusula 20.5 d'aquest plec: a L'acreditació de la personalitat de l'empresari.

Quan es tracti d'un empresari individual s'ha de presentar el document nacional d'identitat, NIE, o, si escau, passaport, únicament en el cas que el licitador manifesti expressament la seva oposició al fet que l'òrgan de contractació consulti d'ofici la informació relativa a la seva identitat mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, tal com preveu la clàusula 12.5 d'aquest plec. En el cas que no hi hagi oposició, l'Administració comprovarà d'ofici aquesta informació. Aquesta comprovació no afecta el passaport, que s'ha de presentar en tot cas.

Si es tracta d'una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF de l'empresa i l'escriptura de constitució, i/o modificació, si escau, degudament adaptada a la Llei i inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible conformement a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és, ha de presentar l'escriptura o el document de constitució, de modificació, els estatuts o l'acta fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el registre públic corresponent.

Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea o dels estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu han d'acreditar la seva capacitat d'obrar mitjançant un certificat d'inscripció en el registre corresponent o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o d'un certificat, d'acord amb el que estableix l'article 84.2 de la LCSP. A més, han d'acreditar que es troben habilitades per dur a terme la prestació que constitueix l'objecte del contracte conformement a la legislació de l'estat en què es trobin establertes, quan aquest estat exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització.

La resta d'empresaris estrangers han de justificar mitjançant un informe que l'estat de procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als enumerats en l'article 3 de la LCSP, de manera substancialment anàloga. Aquest informe l'ha d'elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d'Espanya a l'exterior i s'adjuntarà a la documentació que es presenti. En els contractes subjectes a regulació harmonitzada es prescindirà de l'informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses d'estats signataris de l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial de Comerç.

Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal, cadascun d'ells ha d'acreditar la seva personalitat i capacitat, i han d'indicar els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d'ells, així com la designació d'un representant o apoderat únic.

En el cas que en la portada d'aquest plec s'hagi indicat que es tracta d'un contracte reservat, el licitador ha d'acreditar, segons cada cas, que es tracta d'un centre especial d'ocupació d'iniciativa social o una empresa d'inserció o una organització que compleixi

els requisits de la disposició addicional 48 de la LCSP, o que el contracte s'executarà efectivament en el marc de programes d'ocupació protegida, mitjançant la presentació dels documents acreditatius corresponents.

En el cas previst en l'article 65.1, segon paràgraf, de la LCSP, i de conformitat amb la clàusula 4.7 d'aquest plec, el licitador ha d'acreditar els requisits exigits.

b) L'acreditació de la representació, quan s'actui mitjançant representant.

Quan el licitador actui mitjançant representant, s'haurà d'aportar el DNI, NIE o, si escau, passaport del representant, únicament en el cas que el licitador manifesti expressament la seva oposició al fet que l'òrgan de contractació consulti d'ofici la informació relativa a la identitat del representant mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, tal com preveu la clàusula 12.5 d'aquest Plec. En cas que no hi hagi oposició, l'Administració comprovarà d'ofici aquesta informació. Aquesta comprovació no aconsegueix al passaport, que haurà de presentar-se en tot cas.

Igualment s'haurà d'aportar el document fefaent acreditatiu de l'existència de la representació, ja sigui orgànica ja sigui voluntària mitjançant el corresponent apoderament, i de l'àmbit de les seves facultats per a licitar i contractar, degudament inscrita, si escau, en el Registre Mercantil, excepte en el cas que el licitador estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic i aquest document estigui inscrit en el Registre, o, no estant-lo, pugui consultar-se el Registre Electrònic d'Apoderaments.

Si la representació és orgànica, la mesa de contractació, l'òrgan de contractació o la unitat gestora de l'expedient hauran de comprovar la vigència del nomenament, d'acord amb la normativa d'aplicació.

Si la representació és voluntària mitjançant apoderament el document fefaent serà validat pel Servei Jurídic de l'òrgan de contractació o pel Servei Jurídic de qualsevol altre òrgan de contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el cas d'unió temporal d'empresaris, s'ha de designar un representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per exercir els drets i complir les obligacions que es deriven del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de quantia significativa.

c) L'acreditació, si escau, de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, de conformitat amb el que estableixen la clàusula 5 d'aquest plec i la lletra F del quadre de característiques del contracte.

Els licitadors han d'aportar, si escau, la documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional que s'indica en la lletra F del quadre de característiques del contracte.

A més, el licitador, si escau, i d'acord amb el que preveuen la clàusula 5.2 i la lletra F.5 del quadre de característiques del contracte d'aquest plec, ha de presentar els documents que acreditin l'efectiva disposició dels mitjans personals o materials que s'hagi compromès a adscriure a l'execució del contracte.

Quan el licitador pretengui acreditar la seva solvència mitjançant la solvència i mitjans d'altres entitats, de conformitat amb l'article 75 de la LCSP i la clàusula 5.6 d'aquest plec, ha de justificar la suficiència d'aquests mitjans externs i presentar el corresponent document de compromís escrit d'aquestes entitats. Aquest compromís ha de fer referència expressa al contracte objecte del procediment d'adjudicació.

Les unions temporals d'empresaris han d'acreditar que totes les empreses que integren la unió disposen de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional. En cas que totes acreditin la seva solvència mitjançant la classificació, s'acumularan les classificacions individuals com a contractistes de serveis dels membres de la unió temporal d'empreses, a l'efecte de poder acreditar la classificació global indicada en aquest plec.

A l'efecte de determinar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional d'una unió temporal d'empreses, s'acumularan les característiques acreditades per cadascuna de les empreses integrants.

d) L'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de les prestacions objecte del contracte.

e) Qualsevol altre document que segons aquest plec s'hagi de presentar en aquest moment.

20.3 El licitador ha d'acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb les regles que s'indiquen a continuació.

No obstant això, de conformitat amb la clàusula 12.5 d'aquest plec, únicament ha de presentar la documentació acreditativa quan hagi manifestat expressament la seva oposició al fet que l'Administració comprovi les dades d'ofici, o quan es tracti de la informació relativa a l'impost sobre activitats econòmiques.

20.3.1 L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries s'ha de fer presentant, mitjançant una còpia que tenguí caràcter d'autèntica conforme a la legislació vigent en la matèria o una còpia simple o fotocòpia, d'acord amb la normativa de desplegament de la LCSP, el darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques o el document d'alta, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara l'obligació de pagament, juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'impost.

En el cas que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits d'exempció de l'impost, ha de presentar el document d'alta i una declaració responsable en la qual s'acrediti aquesta circumstància.

El licitador que no estigui obligat a presentar totes o alguna de les declaracions o documents corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles, ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant una declaració responsable.

L'Administració comprovarà d'ofici que el licitador està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret que el licitador hagi manifestat la seva oposició expressa respecte de l'Administració de l'Estat, segons el que indica la clàusula 12.5 d'aquest plec.

20.3.2 L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social s'ha de fer mitjançant un certificat expedit per l'autoritat administrativa competent.

L'Administració comprovarà d'ofici que el licitador està al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, tret que el licitador hagi manifestat la seva oposició expressa, segons el que indica la clàusula 12.5 d'aquest plec.

En el supòsit que s'hagi de tenir en compte alguna exempció, s'ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant una declaració responsable.

20.3.3 Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyin o no a estats membres de la Unió Europea que no tinguin domicili fiscal a Espanya han de presentar un certificat expedit per l'autoritat competent en el país de procedència, acreditatiu de trobar-se al corrent en el compliment de les corresponents obligacions tributàries. Així mateix, han de presentar un certificat, també expedit per l'autoritat competent, en què s'acrediti que es troben al corrent en el compliment de les obligacions socials que s'exigeixin en el país de la seva nacionalitat. Tota la documentació especificada en aquest apartat s'ha de referir als dotze darrers mesos.

20.4 En el cas que l'execució del contracte impliqui el tractament pel contractista de dades de caràcter personal per compte del responsable del tractament, d'acord amb la lletra X.3 del quadre de característiques del contracte, el licitador haurà de presentar una declaració en la qual s'indiqui la ubicació dels servidors i el lloc des del qual es prestaran els serveis associats als mateixos i, en cas de ser adjudicatari del contracte, estarà obligat a comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la duració del contracte de la informació facilitada en la declaració.

Aquestes obligacions tenen el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211.1 f).

20.5 La inscripció del licitador en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic l'eximeix d'aportar la documentació relativa a la personalitat i capacitat d'obrar, i la representació, així com l'habilitació professional o empresarial i, si escau, la solvència econòmica i financera i tècnica o professional o la classificació i altres circumstàncies que, respectivament, es requereixin o es considerin suficient en aquest contracte, sens perjudici de l'obligació de presentar la documentació exigida que no consti en el certificat d'inscripció.

El licitador ha de presentar una declaració responsable en la qual manifesti que les circumstàncies que s'hi reflecteixen no han experimentat variació.

En el cas dels empresaris estrangers d'un estat membre de la Unió Europea o signatari de l'Espai Econòmic Europeu, l'acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar es pot fer, en els casos en què sigui possible, mitjançant una consulta en la corresponent llista oficial d'empresaris autoritzats per contractar establerta per un estat membre de la Unió Europea, o bé mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa d'aquestes circumstàncies.

20.6 El licitador ha d'acreditar l'abonament dels anuncis d'aquesta licitació en els butlletins oficials i en la premsa, si n'hi ha, fins al límit màxim indicat en la lletra N del quadre de característiques del contracte.

20.7 Tota la documentació que han de presentar els licitadors ha de ser una còpia que tenguí caràcter d'autèntica conforme a la legislació vigent en la matèria o una còpia simple o fotocòpia.

Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes derivats de la qualitat de la còpia, l'Administració pot sol·licitar l'acarament de les còpies aportades, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.

Els licitadors es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presenten i estan subjectes a les conseqüències que la normativa preveu per al cas que no quedi acreditada la veracitat del document.

Tot això, sens perjudici del dret que, en el supòsit de licitació no electrònica, assisteix el licitador de presentar documentació original si així ho prefereix.

Els documents s'han de presentar en llengua catalana o castellana. La documentació redactada en una altra llengua s'haurà d'acompanyar de la traducció oficial corresponent a la llengua catalana o castellana.

20.8 El licitador podrà no aportar documents que hagin estat elaborats per qualsevol administració o que l'interessat hagi aportat anteriorment a qualsevol administració.

En aquest darrer cas, el licitador ha de presentar, de conformitat amb els articles 4 i 10 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, una comunicació en la qual, de conformitat amb el model que figura en l'annex 1 del Decret esmentat, s'identifiqui el document no presentat, l'expedient, el registre, la base de dades o similar en què es troba el document no presentat, amb indicació del nombre o referència concreta o, si escau, el codi segur de verificació del document, i l'òrgan que custodia el registre o l'expedient en què es troba. En aquesta comunicació ha d'autoritzar l'òrgan de contractació a obtenir aquesta documentació mitjançant una transmissió telemàtica.

Aquesta facultat es pot exercir sempre que, respecte dels documents que el licitador decideixi no aportar i es conservin només en paper, no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment en el qual es trobin.

En el cas que els documents que el licitador decideixi no aportar estiguin incorporats a un expedient de contractació només pot fer ús de la facultat de no aportar-los quan, havent resultat adjudicatari del contracte esmentat, no hagin transcorregut més de cinc anys des de la formalització, o bé quan, no havent-ne resultat adjudicatari, el licitador no hagi retirat la seva documentació general o aquesta no hagi estat destruïda una vegada transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos, en els termes que, si escau, s'hagin establert en el plec de clàusules administratives particulars corresponent.

21 ADJUDICACIÓ

21.1 L'òrgan de contractació ha d'adjudicar el contracte dins els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. Aquest termini quedarà en suspens fins que no hagi transcorregut el termini concedit, si escau, per esmenar.

21.2 L'adjudicació del contracte, que en tot cas ha de ser motivada, s'ha de notificar als candidats o licitadors i s'ha de publicar en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació.

21.3 L'adjudicació del contracte s'ha de dictar en el termini màxim de quinze dies naturals, comptadors des de l'endemà al de l'obertura de les proposicions, quan l'únic criteri d'adjudicació sigui el del preu.

Quan per a l'adjudicació del contracte s'hagin de tenir en compte una pluralitat de criteris, o si s'utilitza un únic criteri, aquest sigui el del menor cost del cicle de vida, el termini màxim per efectuar l'adjudicació és de dos mesos, comptadors des de l'obertura de les proposicions, tret que se n'hagi establert un altre de diferent en la lletra L del quadre de característiques del contracte.

Aquests terminis s'ampliaran en quinze dies hàbils quan s'hagi identificat alguna oferta sotmesa a presumpció d'anormalitat.

21.4 Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït l'adjudicació, els licitadors tenen dret a retirar les seves ofertes i, si escau, a la devolució de les garanties provisionals constituïdes.

21.5 L'adjudicació s'ha de dictar en tot cas, sempre que alguna de les ofertes presentades compleixi els requisits exigits en el plec de clàusules; en aquest cas, no es pot declarar deserta la licitació.

No obstant això, en els termes prevists en l'article 152 de la LCSP, l'òrgan de contractació, abans de formalitzar el contracte, pot decidir no adjudicar o finalitzar el contracte per raons d'interès públic, o desistir del procediment tramitat quan aquest presenti alguna infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

En aquests casos es compensarà els candidats aptes per participar en la licitació o licitadors per les despeses en què hagin incorregut en la forma prevista en l'anunci o en la lletra L del quadre de característiques del contracte o, si no n'hi ha, d'acord amb els criteris de valoració emprats per al càlcul de la responsabilitat patrimonial de l'Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu comú.

III FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

22 FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

22.1 L'adjudicatari queda obligat a subscriure, dins del termini establert en l'article 153 de la LCSP, el document administratiu de formalització del contracte, al qual s'unirà,

formant part del contracte, l'oferta de l'adjudicatari i un exemplar del plec de clàusules administratives particulars i de les prescripcions tècniques.

Quan l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dins el mateix termini i amb anterioritat a la signatura del contracte, ha d'aportar l'escriptura pública de constitució com a tal i el NIF assignat.

El contracte pot ser subscrit electrònicament o a la seu de l'òrgan de contractació o en el lloc que aquest indiqui.

El contracte es perfecciona amb la seva formalització.

22.2 El document en què es formalitzi el contracte ha de ser en tot cas administratiu, i és un títol vàlid per accedir a qualsevol registre públic.

No obstant això, el contracte es formalitzarà en escriptura pública quan així ho sol·liciti el contractista i les despeses derivades del seu atorgament seran a costa seva.

22.3 Si per causa imputable a l'adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el termini indicat, l'Administració li exigirà l'import del 3 % del pressupost base de licitació, l'IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'ha constituït, sens perjudici del que estableix l'article 71.2.b) de la LCSP.

En aquest cas, el contracte s'ha d'adjudicar al licitador següent per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació que s'especifica en les clàusules 19 i 20, tant del licitador com de les altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, tret que l'hagi presentada amb anterioritat, de conformitat amb el que estableix la clàusula 18 d'aquest plec.

Si les causes de no formalització són imputables a l'Administració, s'ha d'indemnitzar el contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar.

22.4 Quan el contracte impliqui l'accés del contractista a dades de caràcter personal del tractament de les quals sigui responsable l'entitat contractant, en el contracte o en un document independent s'inclouran les clàusules necessàries a fi de regular aquest accés, de conformitat amb el que estableix la clàusula 35.2 d'aquest plec.

IV EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

23 RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L'òrgan de contractació ha de designar una persona física o jurídica, vinculada a l'ens contractant o aliena a aquest, com a responsable del contracte, que en supervisarà l'execució, comprovarà que la realització s'ajusta al que estableix el contracte, adoptarà les decisions i donarà al contractista les ordres i instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de la prestació pactada.

El responsable del contracte és el que figura, si escau, en la portada d'aquest plec, a qui correspon, per tant, la direcció i la inspecció de l'execució del contracte. Pot ser auxiliat per col·laboradors que integraran l'equip de direcció.

24 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

24.1 El contracte s'ha d'executar amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el contracte i en aquest plec de clàusules administratives particulars. Cal observar fidelment el que estableixen el plec de prescripcions tècniques i les instruccions que, si escau, li doni per escrit el responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació.

En el cas de contractes per unitats d'execució o de temps, el contracte s'executarà mitjançant la realització de tantes unitats de les que integren l'objecte del contracte com siguin sol·licitades per l'Administració. Cal executar el treball objecte del contracte en el termini màxim assenyalat en la clàusula 8 d'aquest plec o en el que hagi ofert el contractista en la seva proposició si és més breu.

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i subministraments realitzats.

24.2 El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte en els termes prevists en la clàusula 8 d'aquest plec.

24.3 L'execució del contracte es farà a risc i perill del contractista.

És obligació del contractista indemnitzar, de tots els danys i perjudicis que causi ell mateix o personal o mitjans que en depenguin, tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

El contractista serà responsable igualment dels danys i perjudicis que s'originin durant l'execució del contracte, tant per a l'Administració com per a tercers, per omissions, errors, utilització de mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. Si el contracte s'executa de forma compartida amb més d'un professional, tots respondran solidàriament d'aquestes responsabilitats.

24.4 El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i l'obligació de contractar un nombre o percentatge específic de persones amb discapacitat, així com l'obligació de complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial d'aplicació, i ha de tenir a càrrec seu el personal necessari per a la realització de l'objecte del contracte, respecte del qual ha de tenir, amb caràcter general, la condició d'empresari.

El personal que el contractista destini a l'execució del contracte no tindrà vinculació laboral ni de qualsevol altre tipus amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest personal quedarà exclusivament sota el poder de direcció del contractista, sens perjudici de les facultats que la normativa de contractació reconeix a l'òrgan de contractació.

En conseqüència, la direcció i la gestió del contracte corresponen al contractista, de manera que aquest assumeix un risc empresarial veritable i les facultats de direcció i control respecte dels treballadors, per la qual cosa aquestes tasques no corresponen a

l'entitat contractant, que únicament té facultats de control, i tot això amb independència de les relacions de col·laboració entre les parts perquè el contracte s'executi correctament.

El contractista ha d'informar, en els termes que s'estableixin en el contracte o en la lletra Z del quadre de característiques del contracte, sobre el grau de compliment de les obligacions contractuals assumides en matèria de prevenció de riscos laborals i, en particular, de les incidències que durant l'execució s'hagin pogut detectar.

24.5 En el cas que el contracte sigui de tracte successiu, el contractista estarà obligat a presentar un programa de treball, quan s'indiqui així en la lletra O del quadre de característiques del contracte, que haurà de ser aprovat per l'òrgan de contractació.

24.6 En els casos en què ho exigeixi una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general, el contractista tindrà l'obligació de subrogar-se com a ocupador en determinades relacions laborals. En compliment de l'obligació establerta en l'article 130 de la LCSP, la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació es descriuen en la lletra W del quadre de característiques del contracte.

Aquestes previsions en relació amb la subrogació de treballadors seran també aplicables als socis treballadors de les cooperatives quan aquests estiguin adscrits al servei o activitat objecte de la subrogació.

Quan l'empresa que efectui la prestació objecte del contracte que s'ha d'adjudicar sigui un centre especial d'ocupació, l'empresa que en resulti adjudicatària tindrà l'obligació de subrogar-se com a ocupador de totes les persones amb discapacitat que desenvolupin la seva activitat en l'execució del contracte.

Sens perjudici de l'aplicació, si escau, del que estableix l'article 44 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, el contractista tindrà l'obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, i també de les cotitzacions a la Seguretat Social reportades, fins i tot en el cas que es resolgui el contracte i els treballadors siguin subrogats pel nou contractista, sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest darrer.

En aquest cas, l'Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels salaris esmentats, retindrà les quantitats degudes al contractista per garantir el pagament dels salaris, i no tornarà la garantia definitiva fins que no se n'acrediti l'abonament.

Quan, a la finalització del contracte actual, hagi de produir-se la subrogació a què es refereix el paràgraf primer, el contractista haurà de proporcionar a l'òrgan de contractació, a requeriment d'aquest, la informació relativa a la relació i les condicions laborals dels treballadors que hagin de ser objecte de subrogacions successives, en els termes expressats en l'article 130.1 de la LCSP.

24.7 El contractista ha de guardar sigil respecte de les dades o els antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i dels quals estigui assabentat amb motiu del contracte.

24.8 En els casos en què la naturalesa de l'objecte del contracte ho permeti, l'Administració ha d'adquirir la propietat intel·lectual o industrial del treball objecte del contracte des de l'inici, i són responsabilitat del contractista els perjudicis que es puguin derivar contra aquest dret de propietat per actuacions que li siguin imputables.

24.9 En el cas que el contracte tengui per objecte el desenvolupament i la posada a la disposició de productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial, i

tret que en la lletra Z del quadre de característiques del contracte s'estableixi el contrari, l'execució del contracte implica la cessió a l'Administració contractant del dret d'ús d'aquests productes. A més, aquesta pot autoritzar-ne l'ús als ens, els organismes i les entitats pertanyents al sector públic.

24.10 El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tengui accés amb motiu de l'execució del contracte, a la qual s'hagi donat aquest caràcter en la lletra X.1 del quadre de característiques del contracte d'aquest plec o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d'aquesta informació, tret que en aquest quadre o en el contracte s'estableixi un termini més gran.

El contractista ha de complir les seves obligacions en matèria de protecció de dades de conformitat amb el que estableix la clàusula 35.2 d'aquest plec.

24.11 En el cas que l'objecte del contracte sigui l'elaboració d'un projecte d'obres, el contractista redactor del projecte haurà de lliurar el projecte objecte de la contractació acompanyat d'una còpia en suport informàtic o el nombre de còpies que, si escau, s'indiquin en la lletra Z del quadre de característiques del contracte.

Són responsabilitat del contractista els danys i perjudicis que durant l'execució o explotació de les obres es causin tant a l'Administració com a tercers, per defectes i insuficiències tècniques del projecte o pels errors materials, les omissions i les infraccions de preceptes legals o reglamentaris en què aquest hagi incorregut que li siguin imputables, conformement al que estableix l'article 315.2 de la LCSP, a excepció dels defectes que es puguin apreciar que siguin conseqüència directa i immediata d'una actuació o ordre de l'Administració.

Així mateix, si el pressupost d'execució de l'obra prevista en el projecte es desvia en més d'un 20 %, tant per excés com per defecte, del cost real de l'obra, com a conseqüència d'errors o omissions imputables al contractista, aquest ha d'abonar una indemnització a l'Administració, de conformitat amb el que estableix l'article 315.1 de la LCSP.

Quan el projecte inclogui un estudi geotècnic i no hagi previst determinades circumstàncies que suposin un increment en més del 10 % del preu inicial del contracte en execució, a l'autor o autors els serà exigible la indemnització que estableix l'article 315 de la LCSP, encara que el percentatge del 20 % que aquest indica en l'apartat 1 s'haurà de substituir, a aquests efectes, pel 10 %.

24.12 En el cas que l'objecte de la contractació inclogui la direcció d'obra, en missió completa o bé en missió parcial, i en el contracte d'execució de l'obra s'admeti la subcontractació, el director de l'obra haurà de vetlar pel compliment correcte dels

requisits i règim establerts en la normativa reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

24.13 En el cas que l'objecte del contracte sigui un subministrament que comporti prestacions directes a favor de la ciutadania, s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 312 de la LCSP.

24.14 El contractista està obligat a complir amb les condicions especials en relació amb l'execució del contracte que, de conformitat amb l'article 202 de la LCSP, s'hagin establert en la lletra M del quadre de característiques del contracte d'aquest plec, i a instar, si escau, tots els subcontractistes que participin en l'execució del contracte a complir-les igualment.

En el cas que, d'acord amb la lletra X.3 del quadre de característiques del contracte, la seva execució impliqui el tractament de dades personals pel contractista, serà condició especial d'execució l'obligació establerta en la clàusula 35.2 de compliment pel contractista de la normativa nacional i de la Unió Europea sobre protecció de dades.

24.15 El contractista està obligat a subministrar a l'Administració, amb el requeriment previ, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

24.16 En el cas que, d'acord amb la lletra X.3 del quadre de característiques del contracte, la seva execució impliqui el tractament de dades personals pel contractista per compte del responsable del tractament, aquest està obligat a comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la duració del contracte de la informació facilitada en la declaració a la que fa referència la clàusula 20.4 Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211.1 f).

25 DESPESES I IMPOSTS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

25.1 Són a compte del contractista totes les despeses derivades de la publicació de la licitació del contracte, tant en butlletins oficials com, si escau, en altres mitjans de difusió, tantes vegades com determini l'òrgan de contractació i fins a la quantia màxima especificada en la lletra N del quadre de característiques del contracte.

25.2 Tant en les ofertes presentades pels interessats, com en els pressupostos d'adjudicació s'entenen compreses totes les taxes i impostos, directes i indirectes, i arbitris municipals que gravin l'execució del contracte, que seran per compte del contractista, excepte l'IVA que hagi de ser repercutit i suportat per l'Administració, que s'indicarà com a partida independent.

Es consideren també incloses en la proposició de l'adjudicatari i en el preu del contracte totes les despeses que siguin necessàries per a l'execució del contracte, els possibles desplaçaments inclosos.

Quan l'objecte del contracte sigui la redacció de projecte i/o direcció d'obres, també s'hi entenen compresos els drets de visats dels projectes i direccions d'obres.

26 PAGAMENT DEL PREU

26.1 El pagament del preu del contracte es pot fer de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte o, en el cas de contractes de tracte successiu, mitjançant un pagament en cadascun dels venciments que s'hagin estipulat.

El pagament del preu s'ha de fer d'acord amb els terminis prevists en la clàusula 8 d'aquest plec i amb la lletra P del quadre de característiques del contracte, i amb l'informe favorable previ o amb la conformitat del funcionari o l'òrgan directiu que rebi o supervisi el treball o, si escau, del designat per l'òrgan de contractació com a responsable.

26.2 El pagament es farà amb la presentació de la factura, expedida d'acord amb la normativa vigent, degudament conformada per la unitat o l'òrgan directiu que rebi el treball o, si escau, pel designat com a responsable del contracte.

De conformitat amb el Decret 3/2015, de 30 de gener, pel qual es regula la facturació electrònica dels proveïdors de béns i serveis en l'àmbit de les seves relacions amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el contractista pot expedir i enviar factures electròniques.

El contractista ha d'utilitzar factures electròniques quan l'import de la factura sigui superior a 5.000 euros, amb l'IVA inclòs. Queden excloses d'aquesta obligació les factures amb un import igual o inferior al que s'ha indicat.

Les factures electròniques s'han de presentar a través de la plataforma FACe, accessible en l'enllaç següent: <https://face.gob.es/es>.

Les factures en paper s'han de presentar davant el registre administratiu del destinatari de la prestació contractada.

Les factures han de contenir les dades següents:

- La identificació de l'òrgan de contractació, assenyalat en la portada d'aquest plec.
- La identificació de l'òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública, assenyalat en la lletra P del quadre de característiques del contracte.
- La identificació del destinatari de la prestació contractada, assenyalat en la portada d'aquest plec (responsable del contracte, unitat encarregada del seguiment i execució del contracte).

26.3 El contractista pot cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans legalment establerts, el seu dret a cobrar el preu del contracte, però, perquè aquesta cessió tenguí efectes, i l'Administració expedeixi el manament de pagament a favor del cessionari, cal que se li notifiqui fefaentment l'acord de cessió.

26.4 El contractista també té dret a percebre abonaments a compte per l'import de les operacions preparatòries de l'execució del contracte i que estiguin compreses en l'objecte, en les condicions assenyalades, si escau, en la lletra P del quadre de característiques del contracte. S'han d'assegurar els pagaments esmentats mitjançant la prestació de garantia.

27 INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE

27.1 Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total del contracte, l'Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte, amb pèrdua, si escau, de la garantia constituïda, o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, o per les penalitats que s'hagin establert en la lletra S del quadre de característiques del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 % del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per resoldre o acordar la continuïtat de l'execució amb imposició de noves penalitats.

L'Administració té aquesta mateixa facultat respecte de l'incompliment per part del contractista dels terminis parcials o quan la demora en el compliment faci presumir raonablement la impossibilitat que es compleixi el termini total.

27.2 La imposició de penalitat no exclou la indemnització a què pugui tenir dret l'Administració pels danys i perjudicis ocasionats pel retard imputable al contractista.

27.3 La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l'Administració.

27.4 Si es produeix un retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al contractista, l'Administració pot, a petició d'aquest o d'ofici, concedir la pròrroga adequada, d'acord amb el que disposa l'article 195.2 de la LCSP.

27.5 En el cas que el contractista executi defectuosament l'objecte del contracte, l'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 192.1 de la LCSP, pot imposar una penalitat proporcional a la gravetat de l'incompliment, en una quantia que no pot ser superior al 10 % del preu del contracte.

En el cas que el contractista incompleixi el compromís de dedicar o d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients, a què es refereixen l'article 76.2 de la LCSP, les clàusules 5.2 i 20.2.c) i la lletra F.5 del quadre de característiques del contracte d'aquest plec, l'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 192.1 de la LCSP, ha d'optar per resoldre el contracte, en el cas que se li hagi atribuït caràcter d'obligació contractual essencial a l'efecte de l'article 211.1.f) de la LCSP, amb confiscació de la garantia constituïda, o bé imposar una penalitat proporcional a la gravetat de l'incompliment, en una quantia que no pot ser superior al 10% del preu del contracte.

En el cas que el contractista incompleixi les condicions especials d'execució del contracte establertes en la clàusula 24.14 i en lletra M del quadre de característiques del contracte d'aquest plec, l'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 202 de la LCSP, pot establir penalitats o atribuir-los el caràcter d'obligació contractual essencial a l'efecte de l'article 211.1.f) de la LCSP. La quantia de cada penalitat no podrà ser superior al 10 % del preu del contracte. L'incompliment d'aquestes condicions pot ser considerat infracció greu als efectes establerts en l'article 71.2.c) de la LCSP si així s'indica en la lletra M del quadre de característiques del contracte.

El total de les penalitats que s'imposin per aquests incompliments no pot superar el 50

% del preu del contracte.

Quan l'incompliment o el compliment defectuós de la prestació n'afecti les característiques que s'hagin tingut en compte per definir els criteris d'adjudicació, l'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 122.3 de la LCSP, pot establir penalitats o atribuir a la observança puntual d'aquestes característiques el caràcter d'obligació contractual essencial a l'efecte de l'article 211.1.f) de la LCSP. La quantia de cada penalitat no pot ser superior al 10 % del preu del contracte. S'ha d'ajustar al que indica la lletra O del quadre de característiques del contracte.

27.6 Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incomplert parcialment l'execució de les prestacions definides en el contracte, l'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 192.2 de la LCSP, pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució o per imposar les penalitats previstes en la lletra S del quadre de característiques del contracte.

27.7 En el cas que el contractista hagi incomplert l'obligació de proporcionar informació relativa a les relacions i condicions laborals dels treballadors a què es refereix la clàusula 24.6, l'Administració, de conformitat amb l'article 130.4 de la LCSP, ha d'imposar una

penalitat en una quantia que no podrà ser superior al 10% del preu del contracte, IVA exclòs.

27.8 L'incompliment pel contractista en l'execució del contracte de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l'Estat i en particular les establertes en l'annex V de la LCSP, i, especialment, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, dona lloc, de conformitat amb l'article 201 de la LCSP, a la imposició de les penalitats a què es refereix l'article 192 de la LCSP, la quantia de la qual no pot ser superior al 10 % del preu del contracte.

27.9 Quan el contractista hagi infringit les condicions establertes en l'article 215.2 de la LCSP per subcontractar, o no hagi acreditat l'aptitud del subcontractista o les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o les que fan urgent la subcontractació, l'Administració podrà imposar una penalitat de fins a un 50 % de l'import del subcontracte o resoldre el contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 211.1.f), segon paràgraf, de la LCSP. S'ha d'ajustar al que estableix la lletra O del quadre de característiques del contracte.

27.10 Quan el contractista hagi incomplert un contracte de subministraments que comporti prestacions directes a favor de la ciutadania i d'aquest incompliment es derivi pertorbació greu i no reparable per altres mitjans en el subministrament i l'Administració no decideixi la resolució del contracte, pot acordar-ne el segrest o la intervenció fins que desaparegui, de conformitat amb l'article 312.d) de la LCSP. En tot cas, el contractista ha d'abonar a l'Administració els danys i perjudicis que efectivament li hagi ocasionat.

27.11 Quan l'objecte del contracte sigui l'elaboració d'un projecte d'obres, s'ajustarà al que preveu l'article 314 de la LCSP quant a l'incompliment del contractista de l'obligació d'esmenar els errors i corregir les deficiències detectades.

28 CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

28.1 Els drets i les obligacions provinents del contracte poden ser cedits pel contractista a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte, i que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 214.2 de la LCSP.

No es pot autoritzar la cessió a un tercer quan aquesta suposa una alteració substancial de les característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

28.2 El contractista pot subcontractar amb tercers l'execució parcial del contracte en les condicions que, si escau, s'indiquen en la lletra Q del quadre de característiques del contracte, tret que, de conformitat amb les lletres d) i i) de l'article 215.2 de la LCSP, la prestació o part d'aquesta hagi de ser executada directament pel primer. Les tasques crítiques que, en el cas de la lletra i) esmentada, han de ser executades directament pel contractista principal i no poden ser objecte de subcontractació són les que s'indiquen en la lletra Q del quadre de característiques del contracte.

Quan així s'indiqui en la lletra Q del quadre de característiques del contracte, el licitador ha de presentar una declaració sobre la part del contracte que tenguin previst subcontractar, en els termes de l'article 215.2.a) de la LCSP.

En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit a l'òrgan de contractació, després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan n'iniciï l'execució, la intenció de subscriure els subcontractes, de conformitat amb l'article 215.2.b) de la LCSP. Així mateix ha d'acreditar que el subcontractista no es troba sotmès a la prohibició de contractar d'acord amb l'article 71 de la LCSP.

L'acreditació de l'aptitud del subcontractista es pot fer immediatament després de la formalització del subcontracte si aquesta és necessària per atendre una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment.

El contractista principal ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que sofreixi la informació facilitada durant l'execució del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.

28.3 El contractista està obligat a abonar als subcontractistes o subministradors el preu pactat en els terminis i les condicions que s'indiquen en l'article 216 de la LCSP. L'Administració podrà comprovar l'estricta compliment dels pagaments que el contractista ha d'efectuar als subcontractistes o subministradors que participin en el contracte.

En aquest cas, el contractista ha de remetre a l'Administració, quan aquesta li ho sol·liciti, una relació detallada dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan se'n perfeccioni la participació, juntament amb les condicions de subcontractació o subministrament de cadascun que tinguin una relació directa amb el termini de pagament.

Així mateix, ha d'aportar, a sol·licitud de l'Administració, un justificant del compliment dels pagaments a aquests una vegada acabada la prestació dins els terminis de pagament legalment establerts en l'article 216 de la LCSP i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el que li sigui aplicable.

Aquestes obligacions es consideren condicions especials d'execució, l'incompliment de les quals, a més de les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic, permetrà la imposició de les penalitats que a aquest efecte s'estableixen, si escau, en la lletra S del quadre de característiques del contracte. Si no se n'hi indica cap, s'aplicarà el que preveu la clàusula 27.5 d'aquest plec respecte de les condicions especials d'execució.

Les actuacions de comprovació i d'imposició de penalitats al contractista per incompliment són obligatòries en el cas que el valor estimat del contracte superi els 5 milions d'euros o l'import de la subcontractació sigui igual o superior al 30 % del preu del contracte, en relació amb els pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el contractista principal el compromís de dur a terme determinades parts del contracte.

28.4 Tret que en la lletra Z del quadre de característiques del contracte s'indiqui el contrari, en aquest contracte no es preveu la possibilitat que l'Administració efectui pagaments directes als subcontractistes de conformitat amb la disposició addicional 51 de la LCSP.

En el cas que es prevegi aquesta possibilitat, serà sens perjudici del que preveuen els articles 216 i 217 i sempre que es compleixin les condicions establertes en l'article 215.

En aquest cas, els pagaments efectuats a favor del subcontractista s'entendran fets per compte del contractista principal, i mantindran en relació amb l'Administració contractant la mateixa naturalesa d'abonaments a bon compte que la dels certificats d'obra. En cap cas serà imputable a l'Administració el retard en el pagament derivat de la falta de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

29 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es pot modificar per raons d'interès públic en les condicions i amb l'abast i els límits expressats, si escau, en la lletra T del quadre de característiques del contracte, de conformitat amb els articles 190, 203 i 204 i la disposició addicional 33 de la LCSP, sempre que no s'alteri la naturalesa global del contracte inicial i no suposi l'establiment de nous preus unitaris no prevists en el contracte.

No obstant això, el contracte també es pot modificar quan concorren les circumstàncies previstes expressament en l'article 205 de la LCSP. Aquestes modificacions poden ser obligatòries per al contractista segons el que indica l'article 206 de la LCSP.

La modificació del contracte s'ha de fer d'acord amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP, amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP, s'ha de formalitzar d'acord amb el que disposa l'article 153 de la LCSP i s'ha de publicar conformement al que estableixen els articles 207 i 63 de la LCSP.

En el cas que la determinació del preu es faci mitjançant unitats d'execució, no tindran la consideració de modificacions la variació que durant la correcta execució de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en el contracte, les quals podran ser recollides en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 % del preu del contracte.

30 SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

Si l'Administració acorda la suspensió del contracte o aquesta té lloc per l'aplicació del que es disposa en l'article 198.5 de la LCSP, s'estendrà una acta, d'ofici o a sol·licitud del contractista, en la qual s'han de consignar les circumstàncies que l'han motivada i la situació de fet en l'execució d'aquest.

Un cop acordada la suspensió, l'Administració ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest, els quals se xifraran conformement al que es disposa en l'article 208.2 de la LCSP.

V FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

31 COMPLIMENT DEL CONTRACTE

31.1 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest n'ha realitzat la totalitat de l'objecte, de conformitat amb el que estableix aquest plec i, si escau, el de prescripcions tècniques i a satisfacció de l'Administració, la conformitat de la qual s'ha de fer constar de forma expressa dins el termini d'un mes des que s'hagi produït el lliurament

o la realització de l'objecte del contracte, o en el termini que es fixi en la lletra V del quadre de característiques del contracte. Si escau, s'ha de comunicar a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el dia de l'acte de lliurament, perquè hi assisteixi en les seves funcions de comprovació de la inversió.

31.2 L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment. Si escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb motiu de la recepció. Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, l'Administració pot rebutjar-la i queda exempta de l'obligació de pagament o té dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.

31.3 Els contractes de mera activitat o de mitjans s'extingeixen pel compliment del termini inicialment previst o de les pròrrogues acordades, sens perjudici de la

prerrogativa de l'Administració de depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment detectat amb posterioritat.

31.4 Es pot fer la recepció parcial de les parts del contracte susceptibles de ser executades per fases i de ser utilitzades de forma separada o independent.

31.5 Quan l'objecte del contracte sigui l'elaboració d'un projecte d'obres, s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 314 i 315 de la LCSP.

31.6 Dins el termini de trenta dies, comptadors des de la data de l'acta de recepció o conformitat, s'ha d'acordar, si escau i quan la naturalesa del contracte ho exigeixi, i notificar al contractista la liquidació corresponent del contracte i abonar-li, si escau, el saldo resultant.

32 RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

32.1 A més dels supòsits de compliment, el contracte s'extingeix per la seva resolució, acordada per la concurrència d'alguna de les causes previstes en els articles 211 i 313 de la LCSP i dona lloc als efectes prevists en els articles 213 i 313 de la LCSP.

En el cas que l'objecte del contracte sigui un servei que comporti prestacions directes a favor de la ciutadania, seran també causes de resolució, de conformitat amb l'article 312 de la LCSP, les assenyalades en les lletres c), d), i f) de l'article 294 de la LCSP.

En els casos en què s'exigeixi el deure de guardar sigil, produeix igualment la resolució del contracte l'incompliment pel contractista de l'obligació de guardar sigil a què es refereix la clàusula 24.7 d'aquest plec, respecte a les dades o els antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i dels quals estigui assabentat amb motiu del contracte.

En el cas de les causes previstes en les lletres a) i b) de l'article 313 de la LCSP, el termini esmentat és el que estableixen aquestes lletres, tret que en la lletra O del quadre de característiques del contracte se n'assenyali un altre de més breu.

32.2 Amb l'extinció dels contractes de serveis no es pot produir en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'Administració contractant.

33 TERMINI DE GARANTIA

33.1 L'objecte del contracte queda subjecte al termini de garantia que s'indica en la lletra E del quadre de característiques del contracte, o al que, si escau, s'hagi establert en el contracte per millora de l'adjudicatari, comptador des de la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball executat s'ajusta al que s'ha contractat i estipulat en aquest plec i en el de prescripcions tècniques.

Si en aquest quadre no s'indica res, s'entén que no escau establir-ne, segons la justificació que consta en l'expedient.

33.2 Durant el període de garantia, el contractista està obligat a esmenar, a costa seva, totes les deficiències que es puguin observar en el que s'ha executat, amb independència de les conseqüències que es puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d'acord amb el que estableixen aquest plec i l'article 311 de la LCSP.

33.3 Un cop transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs executats, queda extingida la responsabilitat del contractista, sens perjudici del que estableixen els articles 314 i 315 de la LCSP respecte dels contractes que tenguin per objecte l'elaboració de projectes d'obres.

34 DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA

34.1 Una vegada que el contractista hagi complert les obligacions derivades del contracte, si no en resulten responsabilitats que s'hagin d'exercitar sobre la garantia definitiva o, si escau, la garantia complementària que s'hagi constituït, aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el període de garantia, si escau, se n'ha de dictar l'acord de devolució o cancel·lació, amb l'informe favorable previ del responsable del contracte o de qui exerceixi la direcció del contracte.

34.2 En el supòsit de recepció parcial s'autoritzarà la devolució o cancel·lació de la part proporcional de la garantia, amb la sol·licitud prèvia del contractista.

34.3 Un cop transcorregut el termini d'un any des de la data de finalització del contracte, i vençut el termini de garantia, si escau, sense que la recepció formal i la liquidació hagi tingut lloc per causes no imputables al contractista, es farà, sense més demora, la devolució o cancel·lació de les garanties, sempre que no s'hagin produït les responsabilitats a què es refereix l'article 110 de la LCSP.

Quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 100.000 euros, o quan les empreses licitadores compleixin els requisits de petita o mitjana empresa, definida segons el que estableix el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat i no estiguin controlades directament o indirectament per una altra empresa que no compleixi aquests requisits, el termini es reduirà a sis mesos.

VI PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

35 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

35.1 Les dades personals facilitades durant el procediment de contractació o durant l'execució del contracte o que es refereixin a aquesta execució es tractaran de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

La finalitat del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és la tramitació d'aquest procediment de contractació d'acord amb la normativa esmentada en la clàusula

3.1 d'aquest plec.

Les categories de dades personals objecte de tractament poden ser les dades identificatives, acadèmiques, professionals, laborals, econòmiques, financeres i d'assegurances que faciliti l'empresari o el seu representant.

La comunicació de dades personals és un requisit legal necessari per participar en el procediment de contractació i formalitzar el contracte.

El responsable del tractament s'indica en la lletra X.2 del quadre de característiques del contracte.

Les dades personals s'han de comunicar d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Les dades personals s'han de conservar el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les responsabilitats possibles que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, i durant els períodes establerts en la normativa d'arxiu i patrimoni documental.

La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i no inclosió en tractaments automatitzats, i, fins i tot, retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament esmentat, davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment indicat en la lletra X.2 del quadre de característiques del contracte.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La delegació de protecció de dades és la que s'indica en la lletra X.2 del quadre de característiques del contracte.

35.2 En la lletra X.3 del quadre de característiques del contracte s'indica si l'execució del contracte implica o no el tractament de dades personals per part del contractista.

El compliment pel contractista tant de la normativa nacional com de la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades és una condició especial d'execució del contracte i té el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211.1 f).

En cas que el contracte impliqui el tractament de dades personals per part del contractista per compte del responsable del tractament la finalitat serà la que s'assenyali en la lletra X.3 del quadre de característiques del contracte.

Quan el contracte impliqui l'accés del contractista a dades de caràcter personal del tractament de les quals sigui responsable l'entitat contractant, el contractista tindrà la consideració d'encarregat del tractament a l'efecte del compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i haurà de complir les obligacions establertes en aquesta normativa.

Quan el contractista tengui la consideració d'encarregat del tractament, serà necessari que en el contracte o en un document independent s'incloguin les clàusules necessàries a fi de regular aquest accés, en els termes i amb el contingut prevists en la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i de conformitat amb la disposició addicional 25 de la LCSP. En particular, es faran constar l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades personals i categories d'interessats, i les obligacions i drets del responsable. Així mateix es farà constar si s'autoritza que un tercer tracti les dades personals per compte del contractista.

Abans de la formalització del contracte l'empresa adjudicatària haurà de presentar la declaració responsable assenyalada en la clàusula 20.4. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211.1 f).

Quan finalitzi la prestació contractual les dades de caràcter personal i qualsevol suport o document en què constin han de ser destruïts o retornats a l'entitat contractant responsable, o a l'encarregat del tractament que aquesta hagi designat.

En el cas que l'execució del contracte no impliqui el tractament de dades personals per part del contractista, aquest no està autoritzat a fer cap operació sobre dades personals o conjunt de dades personals de les quals estigui assabentat de forma accidental o accessòria, i s'ha d'abstenir de fer qualsevol tractament de dades personals no autoritzat. En el cas que, durant l'execució del contracte, tengui accés a dades personals, el contractista i el seu personal estan obligats a guardar secret professional respecte d'aquestes dades i no podran utilitzar aquesta informació per a cap finalitat diferent de la derivada de la prestació del servei.

ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE BASAT EM EL MODEL DEUC

El model del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), el trobareu en els següents enllaços:

a) En el servei electrònic en línia de la Comissió Europea:

<https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es>

b) En el portal de la Junta Consultiva de contractació de les Illes Balears (model normalitzat):

http://www.caib.es/sites/jcca/es/documentos_de_utilidad-4423/

ANNEX II.
MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

..... (nom i cognoms), amb DNI
....., en nom propi o en representació de la persona física / jurídica:
.....
..... amb NIF i amb domicili a
(carrer / plaça) nombre,
població CP. i telèfon
..., en qualitat
de
DECLAR:

1 Que estic informat / da de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder
ser adjudicatari / ària del contracte de
SUBMINISTRAMENTS.....

2 Que em comprometo en nom propi o en nom i representació de l'empresa
....., a executar-lo
amb subjecció estricta als requisits i les condicions estipulats en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte, pels imports
següents:

Preu (IVA exclòs): euros (en
nombres);
.....

(en lletres).

IVA: euros (en nombres);
.....
(en lletres).

Tipus impositiu d'IVA aplicable:

Preu total: euros (en nombres);
(en lletres).

..... de de (Lloc, data i signatura amb certificat
digital del licitador/a)

ANNEX III

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONES ESTRANGERES

El/la senyor/a _____, amb domicili a _____,
carrer _____, núm. _____, codi postal _____, i amb
DNI núm. _____, actuant en nom propi o en nom
i representació de _____, amb domicili a _____, carrer
_____ núm. _____, codi postal _____
, telèfon _____, Fax _____ CIF _____, i amb
capacitat legal per contractar en nom de l'esmentada empresa segons poder atorgat
davant el notari de _____, senyor/a _____,
dia ____ d _____ i número de protocol _____

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que em sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a
totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

A _____ de/d _____ de 20__

Signatura de la persona declarant
(amb certificat digital)

ANNEX IV
DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS EN COMPLIMENT DE
L'ART. 133 DE LA LCSP

El / la senyor / a, en nom
propi, o en nom i representació d
l'empresa(assenyalar les vostres
facultats de representació: per exemple, administrador / a únic / a, apoderat / a, ...),
DECLAR sobre la meua responsabilitat, com a licitador del CONTRACTE (EXP.
Núm.....):

Que els documents i dades confidencials presentats en el sobre (especificar sobre 1, i 2
segons correspongui) són els que a continuació es relacionen:

Sobre 1:

-
-

(indicar la pàgina on es troba la informació i detallar el motiu de la confidencialitat)

Sobre 2:

-
-

(indicar la pàgina on es troba la informació i detallar el motiu de la confidencialitat)

I perquè consti sign la present declaració responsable.

(Lloc i data)

Signatura del declarant amb certificat digital

No serà admissible una declaració genèrica de confidencialitat o la que declari que tots
els documents o tota la informació té caràcter confidencial.

ANNEX V
MODEL D'AVAL

L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), amb NIF i domicili(als efectes de notificacions requeriments) al carrer/plaça/avinguda, núm., codi postal, de (localitat); i en nom seu (nom i llinatges dels apoderats), amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte segons resulta de la validació de poders que es ressenya en la part inferior d'aquest document, AVALA (nom i llinatges o raó social de l'avalat), amb NIF....., en virtut del que disposa (norma/es i article/s que imposa/en la constitució d'aquesta garantia), per respondre davant l'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN de les obligacions següents: (detallau l'objecte del contracte o l'obligació assumida pel garantit), per un import de (en lletres i en xifres) euros.

L'entitat avaladora declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits prevists en l'article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Aquest aval s'atorga solidàriament respecte de l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de l'Ajuntament des Migjorn Gran, amb subjecció als termes prevists en la Llei de Contractes del Sector Públic i en les seves normes de desplegament.

Aquest aval serà vigent fins que l'Ajuntament des Migjorn Gran, o qui en nom seu sigui habilitat legalment per a açò, n'autoritzi la cancellació o la devolució d'acord amb l'establert en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic i en la legislació complementària.

(Lloc i data)

(Raó social de l'entitat)

(Signatura dels apoderats)

ANNEX VI

DECLARACIÓ DE SOLVÈNCIA TÈCNICA SOBRE ELS SUBMINISTRAMENTS PRESTATS*

El senyor / la senyora,
 amb domicili a, carrer.....núm....., i amb DNI
 núm....., actuant en nom propi o en nom i representació de.....,
 amb domicili a, carrer , núm..... , codi postal....., telèfon
 fax,..... CIF....., i amb capacitat legal per contractar en nom
 de l'esmentada empresa segons poder atorgat davant el notari de....., senyor /
 a , dia d..... i número de
 protocol

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que els principals subministraments prestats, similars a l'objecte d'aquest contracte,
 durant els tres darrers anys, són els que es relacionen a continuació:

Descripció dels subministraments executats	Entitat contractant	Data	Pressupost de l'actuació

Que l'import anual acumulat en l'any de major execució, durant els cinc darrers anys, és
 igual o superior a l'import de.....€.

Adjuntam a aquesta declaració l'acreditació de les obres executades més importants i
 relacionats més amunt, mitjançant els corresponents certificats de bona execució que
 indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució del subministrament i es precisarà si es



van realitzar d'acord amb les regles per a les quals es regia la professió i que es van dur a terme normalment a bon termini, d'acord amb la LCSP.

....., d de 20

(Signatura amb certificat digital)

ANNEX VII
COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT

Sr./Sra....., amb DNI número actuant
en nom i representació de en la seva condició de
.....,

MANIFESTA

Primer: Que l'empresa que representa ha estat declarada adjudicatària del contracte de
.....

Segon: Que d'acord amb allò establert en l'article 133 LCSP i l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, en endavant LOPD, en cas de que la contractació impliqui l'accés al contractista a dades de caràcter personal del tractament dels quals sigui responsable l'entitat contractant, aquell tindrà la consideració d'encarregat del tractament. En aquest cas, l'accés a aquestes dades no es considerarà comunicació de dades, quan es compleixi el que preveu l'art 12.2 i 3 de la LOPD,

ES COMPROMET

Primer: A portar a terme la realització de l'objecte del contracte, és a dir, al tractament de les dades, observant els principis exigibles per la legislació en matèria de protecció de dades, en especial el relatiu a la qualitat de les dades, seguretat i el deure de secret.

Segon: A tractar les dades d'acord amb les concretes instruccions de l'Ajuntament des Migjorn Gran, no aplicant o utilitzant les dades a finalitats diferents a les especificades a l'acord primer.

Tercer: A observar el secret professional respecte a les dades objecte de tractament, mantenint absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del compliment del contracte, no comunicant a cap tercer les dades subministrades, ni tan sols per a la seva conservació. Aquests requeriments obligaran a tots els seus treballadors i col·laboradors.

Quart: En el cas que les dades es destinessin a finalitats diferents a les estipulades, es comunicuessin o utilitzessin incomplint les instruccions fixades per l'Ajuntament, l'empresa serà considerada també Responsable del Tractament, responnent de les infraccions en què hagués incorregut.

Cinquè: A implementar, d'acord amb l'article 9 de la LOPD, les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades tractades a les quals té accés, d'acord al nivell de protecció que correspongui, establert en el Reglament, RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la llei, a fi d'evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.

Sisè: Un cop complimentada la prestació contractual, les dades de caràcter personal hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament, igual que



qualsevol suport o document en el qual consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament.

Setè: A fer-se responsable envers a l'Ajuntament per tots els danys i perjudicis causats, incloent tots els es deriven de reclamacions de tercers o de procediments sancionadors oberts per l'Agència de Protecció de dades.

Vuitè. En el cas de que l'encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat, els comuniqui, els utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, serà considerat també responsable del tractament, i respondrà de les infraccions en què hagi incorregut personalment.

Novè: El compliment d'aquests compromisos de confidencialitat, així com d'allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al 70 RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la llei i la resta de normativa sobre la matèria, persistiran fins i tot després de finalitzada la relació contractual.

....., de de 20...

(Signatura amb certificat digital)



ANNEX VIII
DADES DE L'EMPRESA

Empresa:

Activitat:

Número de treballadors: Mútua:

Servei de prevenció: Persona de contacte: Adreça:

Correu electrònic 1:

Correu electrònic 2:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Mòbil:

(Signatura amb certificat digital)